

MANUALI I KREDISË

Miraturar nga Këshilli Mbikëqyrës i Fondit BESA SHA me Vendim Nr. 587, datë 08.03.2024

(Ndryshuar me Vendim të Këshillit Mbikqyrës nr 610 date 09.07.2024)

(Ndryshuar me Vendim të Këshillit Mbikqyrës nr 624 date 02.09.2024)

(Ndryshuar me Vendim të Këshillit Mbikqyrës nr 650 date 04.12.2024)

Klasifikimi i dokumentave	Përdorim i brendshëm
Dokumenti Ref.	Akte te brendeshme
Version:	1
Datë	08.03.2024
Autori i dokumentit:	Fondi Besa sh.a.
Pronari i dokumenti:	Fondi Besa sh.a.

Historia e kaluar

Versioni	Data	Autori i rishkrimit	Përmlledhje e ndryshimeve
1	08.03.2024	Keshilli Mbikqyres	Miratimi Manualit te Kredise
2	09.07.2024	Keshilli Mbikqyres	Ndryshuar pika 1.2 e Manualit te Kredise
3	02.09.2024	Keshilli Mbikqyres	Ndryshuar pika 1.2 e Manualit te Kredise
4	04.12.2024	Keshilli Mbikqyres	Ndryshuar pika 1.2; 3.3; 5.5; 5.10.1;5.10.5 dhe 5.13 e Manualit te Kredise

Shpërndarja

Shtrirja ligjore	Institucioni
Deget Rajonale	Fondi Besa sh.a.
Departamentet e institucionit	Fondi Besa sh.a

Miratimi

Emri	Institucioni	Nr Vendimi	Data
Keshilli Mbikqyres	Fondi Besa sha	587	08.03.2024
Keshilli Mbikqyres	Fondi Besa sha	610	09.07.2024
Keshilli Mbikqyres	Fondi Besa sha	624	02.09.2024
Keshilli Mbikqyres	Fondi Besa sha	650	04.12.2024

Permbajtja

1	DISPOZITA TË PËRGJITHSHME.....	7
1.1	Qëllimi	7
1.2	Misioni.....	7
1.3	Terminologjia e përdorur në këtë manual (Perkufizime).....	8
2	STRUKTURAT E KREDISË	10
2.1	Strukturat për dhenien, monitorimin dhe mbikqyrjen e kredise.	10
2.2	Biznesi i Kredisë dhe buxheti.....	10
3	PRODUKTET E KREDISË.....	10
3.1	Produktet e Kredisë	11
3.1.1	BESA –Biznes – Kredi për MSME (Biznese Mikro ,të Vogla dhe të mesme).....	11
3.1.2	BESA- Biznes – Kredi për LE (Biznese të mëdha).....	11
3.1.3	Kredi Konsumatore	11
3.1.4	Kredi Personale.....	11
3.1.5	Kredia BESA AGRO.....	12
3.1.6	Kredi BESA Turizëm	12
3.1.7	Kredi sipas projekteve të veçanta	12
3.2	Politika e interesave të kredisë	12
3.3	Ekzpozimi në Fondin Besa	12
4	AUTORITET E MIRATIMIT TË KREDISË.....	12
4.1	Komitetet për miratimin e kredisë	12
4.1.1	Në nivelin e Degës Rajonale	12
4.1.2	Mbi nivelin e degës	13
4.1.3	Autoritetet e autorizimit, verifikimit, dhe miratimit të kredisë në Sistemin Orbit-R.	14
4.1.4	Funksionimi i Komitetit të kredive ME (Kredi të Mesme).....	14
4.1.5	Funksionimi i komitetit të sektori LE (Kredi të Mëdha).....	15
5	PROCESI I KREDISË	16
5.1	Marketingu i produkteve të kredisë	16

5.2	Kontakti fillestar me aplikuesin për kredi.....	16
5.3	Identifikimi i aplikuesit për kredi	17
5.4	Kriteret minimale për kualifikim	17
5.5	Palët e lidhura.....	17
5.5.1	Palët e lidhura – të jashtme	17
5.5.2	Palët e lidhura – të brendshme	18
5.6	Aplikimi i kredisë.....	18
5.7	Monedha e kredisë	19
5.8	Afatet e kredisë dhe mënyra e pagesës.....	19
5.9	Vizita tek aplikuesi për kredi	19
5.10	Përpunimi i aplikimit për kredi.....	20
5.10.1	Vlerësimi i kredisë	20
5.10.2	Vlerësimi i Aplikuesit për kredi/Klientit	22
5.10.3	Analizen financiare e kredive LE (Kredi të medha)	23
5.10.4	Vlerësimi i aftësisë kredituese së klientit LE (analiza cash flow)	24
5.10.5	Burimet e informacionit.....	25
5.10.6	Llojet e kolateralit	25
5.10.7	Vlerësimi i kolateralit.....	27
5.10.8	Raportet e Regjistrimit të Kredive.....	28
5.10.9	Kriteret minimale të pranimit për Garantoret.....	28
5.11	Miratimi i kredisë.....	28
5.12	Njoftimi i klientit.....	29
5.13	Kontrata e kredisë.....	29
5.14	Transparenca dhe dhënia e informacionit.....	31
5.15	Komisioni i aplikimit.....	31
5.16	Disbursimi i kredisë.....	31
5.16.1	Disbursimi nepermjet llogarisë bankare	31
5.16.2	Dirbursimi me Çek.	32
5.16.3	Disbursimi ne Arkat e Fondit Besa SHA	32
5.16.4	Dirbursimi nepermjet Unionit Financiar te Tiranes (U.F.T)	Error! Bookmark not defined.
5.17	Dosja e kredisë.....	32
5.18	Monitorimi i kredisë.....	33
5.18.1	Verifikimi i përdorimit të fondeve të kredisë.....	33
5.18.2	Kësti i parë.....	33
5.18.3	Monitorimi i rregullt i kredisë.....	33

5.18.4	Praktikat e papranueshme të mbledhjes së kredisë nga oficerët e kredisë.....	34
5.18.5	Shenja paralajmëruese	34
5.19	Pagesat e kredisë	35
5.20	Shlyerja e plotë e kredisë	35
5.21	Kreditë me vonesë	36
5.22	Penalitetet	36
6	KLASIFIKIMI I KREDISË	36
6.1	Klasifikimi i Kredisë	36
6.1.1	Klasifikimi në Regjistrin e Kredisë	37
6.2	Rifinancimi i kredive.....	38
6.2.1	Ndryshime ne Kontratën e Kredisë Aktive	38
6.3	Ristrukturimi i Kredisë	39
6.3.1	Kreditë e pezulluara.....	39
6.3.2	Raste të veçanta të trajtimit të kredive.....	39
6.4	Kreditë write off/ fshirja e kredive nga bilanci	39
7	VEPRIMET LIGJORE	40
7.1	Marja e urdhrit të ekzekutimit	40
7.2	Dërgimi në Përmbarim.....	41
7.3	Marrëdhëniet me organet e Prokurorisë	42
8	PRAKTIKAT E DEGËVE.....	42
8.1	Kalimi i portofolit tek oficerë të tjerë kredie	42
8.2	Regjistri dhe raportimi i transaksioneve me risk në degë	42
8.3	ANKESAT E KLIENTËVE	43
9.	DISPOZITA TE FUNDIT	43
ANEKSI 1 –PROCEDURAT E IDENTIFIKIMIT DHE REGJISTRIMIT TË TË DHËNAVE TË INDIVIDIT SI KLIENTIGARANTORIPRONAR PËRFITUES NË SISTEMIN INFORMATIK DHE DOKUMENTACIONI PËRKATËS IDENTIFIKUES.....		44
ANEKSI 2 – APLIKIMI PARAPRAK PËR KREDI/KRITERET MINIMALE TË PËRFITIMIT		47

ANEKSI 3. – LISTA E DOKUMENTEVE TË DOSJES SË KREDISË	49
Lista e dokumentave per kreditë e vogla ME	49
LISTA E DOKUMENTEVE PËR KREDITË E MESME DHE TE MEDHA ME & LE	50
ANEKSI 3 MODEL KERKESA PER LESHIMIN E URDHERIT TE EKZEKUTIMIT NE GJYKATE	52

1 DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

1.1 Qëllimi

Manuali i Kredisë bazohet në statutin e Fondit BESA SHA, në Ligjin, urdhra dhe udhëzime të Bankës së Shqipërisë dhe në eksperiencën e krijuar nga Fondi BESA SHA, si dhe praktikën më të mirë të institucioneve IFJB dhe mikrofinanciare ndërkombëtare.

Qëllimi Manualit të Kredisë është përcaktimi i procedurave në lidhje me:

- Shqyrtimin e aplikimeve për kredi.
- Miratimin e kredisë.
- Disbursimin e kredisë.
- Monitorimin e kredisë.

Procedurat e mbledhjes së kredisë janë të përcaktuara në mënyrë specifike në Rregulloren e Monitorimit të Kredise dhe në Manualin e Debt Collection të Fondit BESA SHA.

1.2 Misioni

Misioni i Fondit BESA SHA është të nxisë rritjen ekonomike dhe zhvillimin në zonat urbane dhe gjysmë urbane duke siguruar mundësi kreditimi për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme në Shqipëri. Fondi BESA SHA siguron kredi për klientët nga të gjitha shtresat social-ekonomike, duke nxitur punësimin dhe bizneset e sapokrijuara.

Fondi BESA SHA nuk bën diskriminim të klientëve nga origjina etnike, besimi fetar, apo bindja e tyre politike. Gjithashtu, nuk bën diskriminime gjinore, duke u nisur nga orientimi seksual apo ndaj aftësive të kufizuara të klientit.

Aplikuesit e kredive dhe klientët e Fondit BESA SHA do të jenë shtetas shqiptar dhe rezident të përhershëm në përputhje me Aneksin 1 “*Identifikimi dhe regjistrimi i të Dhenave të Individit si Klient/Garantor/Pronar Perfitues në Sistemin Informatik dhe dokumentacionin përkatës identifikues*”.

Aplikuesit e kredive dhe klientët e Fondit BESA SHA do të jenë individë mbi moshën 18 vjeç, individë apo individë të vetëpunësuar, fermer, persona fizikë tregtarë ose persona juridikë. Aplikuesit e kredive dhe klientët duhet të kenë një histori të mirë kredie me Fondin BESA SHA dhe/ose me institucionet e tjera financiare.

Aplikuesit e kredive dhe klientët mund të jenë biznese të vogla private ekzistuese dhe/ose të sapokrijuara. Si rregull aplikuesit dhe klientët duhet të jenë dhe të gjenden në zonën gjeografike që mbulon zyra.

Aktivitetet/biznese që nuk kreditohen nga Fondi BESA SHA janë:¹²³

- Biznese që pjesë të aktivitetit të tyre kanë prodhime ose tregtime të cdo produkti ose aktivitete që konsiderohen të paligjshme sipas ligjeve dhe rregulloreve të ligjvënësve shqiptarë ose konventave dhe marrëveshjeve ndërkombëtare;
- Prodhimin ose tregtimin e armëve dhe municioneve luftarakë;
- Lojëra fati, kazinotë dhe ndërmarrjet e barasvlefshme;
- Prodhimin ose tregtimin e materialeve radioaktive;
- Prodhimin ose tregtimin e veprimtarisë së prostitucionit, prodhim dhe tregtim të lëndës narkotike.
- Financim të veprimtarive të pastrimit të pasurisë dhe grupeve terroriste.
- Veprimtari dhe marrëveshje të fshehta jo të ligjshme që përbejnë vepra penale;

¹ Ndryshuar me Vendim të Këshillit Mbikqyrës nr 610 date 09.07.2024

² Ndryshuar me Vendim të Këshillit Mbikqyrës nr 624 date 02.09.2024

³ Ndryshuar me Vendim të Këshillit Mbikqyrës nr 650 date 04.12.2024

- Prodhimi ose tregtia e pijeve alkoolike (me përjashtim të birrës dhe verës);
- Prodhimi ose tregtia e duhanit;
- Tregtia e kafshëve të egra ose produkteve të kafshëve të egra të rregulluara sipas CITES;
- Prodhimi ose tregtimi ose përdorimi i fibrave të palidhura të asbestit;
- Blerja e pajisjeve të prerjes së drurëve për përdorim në pyjet me lagështi tropikale parësore;
- Prodhimi ose tregtimi i drurit ose produkteve të tjera pyjore ose pyjet e pamenaxhuara;
- Prodhimi ose tregtia e produkteve farmaceutike të ndaluara;
- Prodhimi ose tregtimi i pesticideve/herbicideve;
- Prodhimi ose tregtimi i substancave që shkatërrojnë ozonin;
- Prodhimi, tregtia, magazinimi ose transporti i vëllimeve të konsiderueshme të kimikateve të rrezikshme, ose përdorimi në shkallë komerciale i kimikateve të rrezikshme.
- Prodhimi i nxjerrjes dhe tregtia e lëndëve djegëse fosile;
- Media raciste dhe/ose antidemokratike;
- Termocentralet bërthamore (përveç masave që reduktojnë rreziqet mjedisore të aseteve ekzistuese) dhe minierat me uranium si burim thelbësor i nxjerrjes;
- Mjetet e transportit me bazë tokësore dhe infrastruktura përkatëse e përdorur kryesisht për qymyr, termocentralet, stacionet e ngrohjes dhe objektet e kogjenerimit të djegura në thelb me qymyr, si dhe linjat e cunguara të lidhura;
- Kërkimi, eksplorimi dhe nxjerrja jo-konvencionale e naftës nga shites argjilor bituminoz, rëra katrani ose rëra vajore;
- Metodatat shkatërruese të peshkimit ose peshkimi me rrjeta me lëvizje në mjedisin detar duke përdorur rrjeta mbi 2.5 km. në gjatësi;
- Biznese që përfshijnë forma dhune, eksplozione dhe punën e dëmshme të fëmijëve e cila nënkupton punësimin e fëmijëve që është ekonomikisht shfrytëzues, ose ka të ngjarë të jetë i rrezikshëm ose të ndërhyjë në edukimin e fëmijës, ose të jetë i dëmshëm për shëndetin e fëmijës, ose fizik, mendor, shpirtëror, moral, ose zhvillimi social;
- Subjekti nuk lidh kontrata të kredisë konsumatore me persona të cilët rezultojnë në regjistrat e krijuar nga subjektet për personat që nuk lejohen të lidhin një kontratë kredie;
- Subjekti nuk lidh kontrata të kredisë konsumatore me persona të cilësuar me aftësi të kufizuara, ose me persona të cilët marrin vendime nën asistencën e një personi tjetër, kufizime të cilat ndikojnë në mosshlyerjen e detyrimit të kredisë.

Përveç përjashtimeve të mësipërme, Fondi BESA SHA përjashton nga financimi dhe aktivitetet që vijnë si rrjedhojë e marrëveshjeve me investitorë të ndryshëm, për vlerën e financimit sipas investitorëve. Përdorimi fondëve detajohet në sistemin Orbit-R për çdo kredi të dhënë klientëve.

1.3 Terminologjia e përdorur në këtë manual (Perkufizime)

“MIS” – Menaxhimi Kredisë On Line- programi i sistemit kompjuterik i aplikimit të kredive në të cilin ruhen të gjitha të dhënat e klientëve për çdo aplikim kredie.

“ASHK” – Agjencia Shtetërore e Kadastrës.

“ZRBS” - Zyra e Regjistrimit të Barrëve Siguruese.

“ORBIT-R” – Sistemi i Menaxhimit të Kredive On-line.

“DTI” – Debt To Income, Raporti i Borxhit kundrejt të Ardhurave. D (debt, borxh) = shuma e kësteve të kredive pranë Fondit BESA SHA & Banka apo institucione të tjera kredidhënëse – I (income/të ardhura) = Të ardhurat neto familjare (të ardhurat neto = të ardhurat – shpenzime familjare mujore)

“LTV” – Loan to Value (kolateral), raporti i huas mbi vlerën aktuale të kolateralit.

“KM” – Këshilli Mbikëqyrës.

“DMR” – Departamenti i Menaxhimit të Riskut.

“DAKO” – Departamenti i Administrimit të Kredive dhe Operacioneve.

“KKP” – Komiteti i Kredive me Probleme

“DDC” – Departamenti i Debt Collection

“MSME” – Biznes mikro, i vogël dhe i mesëm

“LE” – Biznes i madh

“Kredi” – është marrëdhënia juridike e detyrimit për të livruar një shumë monetare në këmbim të së drejtës së ripagimit të shumës së lëvruar dhe të interesit ose komisioneve të tjera mbi këto shuma.

“Kredimarrës” – si rregull shtetas shqiptar, individ, individ i vetëpunësuar, fermer ose person fizik (tregtar) / shoqëri tregtare të regjistruar në Shqipëri sipas legjislacionit perkates “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, që aplikojnë për kredi, të ardhurat e të cilëve janë të vërtetueshme dhe sigurohen nga aktivitete ligjore brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.

“Normë fikse e interesit për kreditë” – është norma e interesit, për të cilën Fondi BESA SHA dhe kredimarrësi bien dakord në marrëveshjen e kredisë, që të jetë një përqindje fikse e pandryshuar për gjithë kohëzgjatjen e marrëveshjes së kredisë ose disa përqindje fikse të pandryshuara për periudha të pjesshme;

“Normë Efektive e Interesit” – NEI është totali i kostos së kredisë për klientin, e shprehur si përqindje vjetore e vlerës së kredisë së dhënë dhe e llogaritur në përputhje me nenin 6, të rregullores së Bankës së Shqipërisë, “Mbi transparencën për produktet dhe shërbimet Bankare e Financiare”.

“Kostoja totale e kredisë për klientin” – është tërësia e të gjitha shpenzimeve, duke përfshirë dhe interesat, komisionet dhe çdo lloj tjetër shpenzimi që klienti paguan në lidhje me marrëveshjen e kredisë sipas kushteve të saj (shpenzimet për shërbimet ndihmëse për marrëveshjen e kredisë, në veçanti primet e sigurimit, përfshihen nëse shërbimi është i detyrueshëm për të përfutur kredinë ose normën e interesit të aplikuar);

“Hipotekues” – shtetas shqiptar ose shoqëri që garanton me pasuri të paluajtshme në pronësi të tij / saj huan e marrë nga kredimarrësi pranë Institucionit.

“Dorëzanës” – Dorëzanës është personi që detyrohet t’i sigurojë kreditorit ekzekutimin e detyrimit të një personi të tjetër (debitori). Dorëzania është e vlefshme edhe kur debitori nuk ka dijeni për të. Dorëzanësi përgjigjet për të gjitha detyrimet e debitorit.

“Risstrukturimi i kredisë” – është lehtësimi/et që Fondi bën për kredimarrësin/it për shkak të vështirësive financiare të tyre, të shkaktuara nga arsye ekonomike ose ligjore, të cilat nuk bëhen nga subjekti në asnjë rast tjetër, dhe përfshijnë në përgjithësi:

- i. lehtësimet e bëra në kushtet e kredisë, nëpërmjet ndryshimit të një ose disa kushteve të kontratës (duke përfshirë ndryshimin e produktit dhe kapitalizimin e interesit), të cilat lidhen kryesisht me afatin, kryegjënë dhe normën e interesit,
- ii. marrjen (përdorimin) e kolateralit apo pasurive të tjera për shlyerjen e pjesshme të kredisë,
- iii. zëvendësimin e kredimarrësit fillestar ose përfshirjen e një ose më shumë kredimarrësi shtesë.

“Kolateral” – Garanci reale në një marrëveshje huaje që një huamarrës ose një person i tjetër vendos për huadhënësin. Kolaterali është pasuri e paluajtshme dhe/ose pasuri e luajtshme dhe është objekt garancie nëpërmjet bllokimit në zyrat përkatëse.

“Peng” – Një e drejtë reale që vihet mbi pasuritë e luajtshme të debitorit, ose një të treti në dobi të kreditorit, për të siguruar përmbushjen e detyrimit. Pengu krijohet duke vendosur pasurinë e luajtshme ose titullin në posedim të kreditorit ose të një të treti të caktuar me marrëveshje midis palëve.

“Barrë Siguruese” – Është një e drejtë reale mbi pasuri të paprekshme ose pasuri të luajtshme të prekshme, si të tashme dhe të ardhme, që siguron një ose më shumë detyrime që kanë lindur përpara ose pas lidhjes së marrëveshjes siguruese.

“Familja Bujqësore” – Familja Bujqësore përbehet nga persona që lidhen ndërmjet tyre për shkak gjinie, martese, birësimi apo pranimit si pjesëtar i saj. Pronësia e familjes bujqësore u përket në tërësi anëtarëve të saj, të cilët nëpërmjet punës apo të drejtave të tjera të fituara kanë kontribuar në krijimin e në mbajtjen e ekonomisë bujqësore.

“Risku” – është ekspozimi ndaj shansit të humbjes. Risku i kredise është risku i të ardhurave ose kapitalit për shkak të vonësive në pagesa dhe mospageses së detyrimeve të kredise nga ana e huamarresve. Risku i kredise është risku që ndryshimi në cilësinë e kredise do të ndikojë në vlerën e pozicionit të Fondit BESA. Risku i kredise përfshin edhe humbjen e të ardhurave të parashikuara të interesit, si edhe humbjen që rezultojnë nga mospagimi i kredise.

2 Strukturat e Kredisë

2.1 Strukturat per dhenien, monitorimin dhe mbikqyrjen e kredise.

Struktura e Fondit BESA SHA e cila do merret me kreditimin, monitorimin dhe mbikëqyrjen e kredidhënies do te jete Departamenti i Kredisë dhe stafi i Degëve Rajonale. Departamenti i Kredisë është ndare ne rajone te mëdha, te cilet mbikqyren nga Menaxheret Rajonale. Çdo Menaxher Rajonal monitoron aktivitetin e Degëve Rajonale qe ka ne ngarkim.

i. Struktura e Departamentit te Kredisë përbehet nga:

- Drejtor i Departamentit te Kredisë
- Nëndrejtor i Departamentit të Kredisë

Sektori i kredive MSME

- Pergjegjes Sektori
- Menaxher/ët Rajonal/ë
- Kryespecialist i Departamentit të Kredisë
- Specialist i Departamentit te kredise

Sektori i Kredive LE

- Pergjegjes Sektori
- Menaxher /ët Rajonal /ë
- Specialist i Departamentit të Kredisë

ii. Struktura e degëve do të përbëhet nga:

- Drejtor i Degës Rajonale
- Nëndrejtori i Degës Rajonale
- Oficerët e Kredisë
- Asistent i Degës Rajonale
- Arketare

2.2 Biznes Pani i Kredisë dhe buxhetimi.

Departamenti i Kredisë në bashkëpunim me Departamentet e Marketingut, të Kontabilitetit dhe Raportimit dhe të Menaxhimit të Riskut përgatisin objektivat e Biznes-Planit për vitin pasardhës dhe për 3-5 vitet e ardhshme. Objektivat e Biznes - Planit do te përgatiten nga Departamenti i Kredisë për çdo Dege Rajonale/oficer kredie ne Fondin BESA SHA.

Elementet qe analizohen dhe konsiderohen gjate përgatitjeve te Biznes-Planit janë:

- Realizimi ne numër dhe vlere te disbursimeve, realizimin e planit te Outstandingut ne 3 vitet e kaluara, si dhe për atë aktual.
- Numri dhe vlera mesatare e kredive për oficer kredie bazuar ne historikun e viteve te punës ne Fondin BESA SHA dhe/ose institucione te ngjashme ne te cilat ata mund te kenë punuar me pare.
- Numri i stafit te degëve, si dhe parashikimi i rekrutimeve përgjatë vitit.
- Zona gjeografike, kulturore dhe ekonomike e rajonit.
- Objektivat ne afat-shkurtër dhe afat-gjate te aksionarëve.
- Buxheti i vlerësuar i fondeve te disponueshme nga aksionarët, riciklime, donatore ekzistues apo te rinj.

3 PRODUKTET E KREDISË

3.1 Produktet e Kredisë

Fondi BESA SHA ndjek një politikë diversifikimi të produkteve të kredisë me qëllim planifikimin e biznesit për një periudhë afatmesme dhe afatgjatë. Produktet e reja të kredisë hidhen në treg në përputhje me biznes planin e vitit përkatës pas miratimit të tyre.

Në vazhdim paraqiten karakteristikat e produkteve të ofruara. Një përshkrim më i detajuar i kushteve të kredisë paraqitet në “Kushtet e produkteve të kredisë”, të miratuara me Vendime/Urdhera të veçante të Drejtorit Ekzekutiv.

3.1.1 BESA –Biznes – Kredi për MSME (Biznese Mikro ,të Vogla dhe të mesme)

BESA-Biznes është një produkt kredie për biznese mikro, të vogla dhe të mesme në një shumë kredie deri në 15,000,000 Lekë / 150 000 euro dhe me një afat maksimal 120 muaj, të ndara si më poshtë:

- i. BESA – Micro Biznes (Kredi Mikro) është një produkt kredie për biznese mikro në një shumë kredie deri në/dhe 600,000 Lekë/6 000 euro dhe me një afat maksimal 60 muaj.
- ii. BESA – SE Biznes (Kredi e vogël) është një produkt kredie për biznese të vegjële në një shumë kredie mbi 600,000 Lekë / 6 000 euro deri në/dhe 6,000,000 Lekë / 60 000 euro dhe me një afat maksimal 96 muaj.
- iii. BESA – ME Biznes (Kredi e mesme) është një produkt kredie për biznese, në një shumë kredie mbi 6,000,000 Lekë / 60 000 euro deri në/dhe 15,000,000 Lekë / 150 000 euro dhe me një afat maksimal deri në 120 muaj.

3.1.2 BESA- Biznes – Kredi për LE (Biznese të mëdha)

BESA – LE Biznes (Kredi e madhe) është një produkt kredie për biznese, në një shumë kredie mbi 15,000,000 Lekë / 150 000 euro dhe me një afat maksimal deri në 120 muaj.

Limiti me ekspozimin maksimal të kredise LE është deri në 15% të kapitalit të subjektit. Ekspozimi që një klient apo grup i paleve të lidhura mund të financohet nga Fondi BESA Sh.a nuk mund të tejkalojë 10% të kapitalit rregullator.

Në rastet e tejkallimit të limitit të ekspozimit mbi 10% të kapitalit të Fondit BESA SHA do të merret miratim i veçantë nga Këshilli Mbiqyres i shoqërisë Fondit BESA ShA, por në asnjë rast ky ekspozim nuk tejkalon 15% të kapitalit të Fondit BESA SHA.

3.1.3 Kredi Konsumatore

Në këtë kategori do të përfshihen të gjitha kreditë, qëllimi i përdorimit i të cilave i mundëson konsumatorit realizimin e blerjeve për plotësimin e nevojave të tij në mungesë të mjeteve financiare, duke i realizuar këto nevoja shpejt dhe në kohë. Raportimi i qelimit të këtyre kredive do të jetë “konsumatore” dhe trajtohen në përputhje me kërkesat rregullative të Bankës së Shqipërisë për kredinë konsumatore.

Në analizën financiare të kredive “Kredi Konsumatore” (të ardhura/shpenzime) do të regjistrohen si të ardhurat të vetë deklaruara nga puna apo të ardhura të tjera familjare.

3.1.4 Kredi Personale

Në këtë kategori do të përfshihen të gjitha kreditë me qëllim përdorimi që plotëson nevojat personale të individëve, të vetëpunësuar, por të cilat nuk përfshihen në kreditë e biznesit të regjistruara (me licencë) dhe “Kredi Konsumatore”.

Në analizën financiare të këtyre kredive “Kredi Personale” (të ardhura/shpenzime) do të regjistrohen si të ardhurat të vetë deklaruara nga biznesi i paformalizuar dhe të ardhura të tjera familjare.

3.1.5 Kredia BESA AGRO

BESA-Agro është një produkt i krijuar veçanërisht për aktivitetet bujqësore dhe blegtorale. Produkti ka për qëllim të mbështesë investimet në aktivitetet bujqësore dhe blegtorale, ashtu edhe në aktivitete jo-bujqësore, por që në natyrën e tyre janë të lidhura me procesimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale.

Ne kete kategori do te perfshihen kredite qe plotesojne kerkesa te tilla si regjistrim i biznesit ne aktevitete bujqesore/blegtorale, Vërtetim i aktivitetit në bujqësi (regjistrimi në Ministrinë e Bujqësisë dhe/ose Drejtorite Rajonale Tatimore), plani i biznesit, gjë e gjallë e matrikulluar, dokument që vërteton pronësinë mbi token bujqësore etj.

3.1.6 Kredi BESA Turizëm

BESA-Turizëm është produkt i krijuar për biznese turistike të të gjitha llojeve. Karakteristikat e këtij produkti janë të njëjta me atë të BESA–Biznes, por ndryshon vetëm nga mënyra e shlyerjes së kësteve të kredisë, pasi në këtë rast mund të përdoret shlyerja ciklike.

3.1.7 Kredi sipas projekteve të veçanta

Ne këtë kategori do të përfshihen produktet e kredive me kushte specifike të projekteve të veçanta (referuar marrëveshjeve përkatëse).

3.2 Politika e interesave të kredisë

Politika e interesave të kredisë për secilin produkt miratohen me vendim të Drejtorit Ekzekutiv, të Fondit BESA SHA.

3.3 Ekspozimi në Fondin Besa

Ekspozimi maksimal në Fondin BESA për një klient dhe palët e lidhura me klientin mund të jenë për 4 (kater) kredi aktive me qellime të ndryshme.

Ekspozimi maksimal në Fondin BESA për një klient si garantor duke përfshirë palët e lidhur mund të jenë për dy kredi aktive si klient dhe dy kredi aktive si garantor, nëse vlerësimi tregon që klienti mund t'i shlyejë kreditë.

Ekspozimi maksimal në Fondin BESA për një garantor dhe palët e lidhura si garantorë mund të jenë në 4 (kater) kredi aktive, nëse vlerësimi i garantorit tregon që garantori mund të shlyejë këstet për të kat kreditë.

Subjekti nuk ekspozohet në më shumë se 2 kredi konsumatore ndaj të njëjtit kredimarrës, në të njëjtën kohë⁴.

4 Autoritet e miratimit të kredisë

Autoriteti i miratimit të kredisë është me Vendim të Komitetit në Degë dhe në Zyren Qendrore si dhe varet nga shuma e aplikimit për kredi.

4.1 Komitetet për miratimin e kredisë

4.1.1 Në nivelin e Degës Rajonale

⁴ Ndryshuar me Vendim të Këshillit Mbikqyrës nr 650 date 04.12.2024.

Komiteti i kredisë në degë vendos për kërkesat për kredi brenda limitit të miratimit të Degës Rajonale.

Komiteti i kredisë në nivelin e degës përbëhet nga **tre anëtarë**:

Drejtor i Degës	(Kryetar),
Nëndrejtor i Degës	(Anëtar)
Asistent i Degës ose	(Anëtar)
Oficer i kredise ne Zyrat satelite.	

Asistent i Degës / Oficer i kredise ne Zyrat satelite është edhe sekretar i Komitetit të kredisë në nivel Dege. Komitetet e kredisë në Degë mbahen minimalisht një herë në javë.

Limitet e miratimit të kredisë nga Komiteti i Kredise ne Dege Rajonale vendosen me Vendim të Drejtorit Ekzekutiv, mbi bazën e performancës së degëve dhe aftësive menaxheriale të drejtorëve të degëve rajonale. Vendimi i Komitetit ne Deget Rajonale duhet të merret ne menyre unanime nga të gjithë anëtarët.

Rishikimi i limiteve të degëve rajonale mund të bëhet dy (2) herë në vit me propozim te Departamentit te Kredisë dhe Departamentit te Menaxhimit të Riskut dhe miratim te Drejtorit Ekzekutiv. Në rast të një portofoli të konsiderueshëm në risk, probleme në menaxhimin në një degë të caktuar, ose kur identifikohen shkelje të procedurave nga Departamenti i Auditit të Brendshëm ose nga rishikimi i dosjeve të kredisë, limiti i miratimit të kredisë mund të ulët nën nivelin minimal të miratuar ose të pezullohet.

4.1.2 Mbi nivelin e degës

Komitetet e kredisë mbi nivelin e degës, në varësi të vlerave për miratim, janë si më poshtë.

- i. Per kredi te vogla, per shumat mbi nivelin e limitit te miratimit te Deges deri në/dhe 3,000,000 Leke ose 30 000 euro, perberja e Komitetit eshte si me poshte:

Menaxheri Rajonal	(Kryetar)
Drejtori i Degës /Nëndrejtori i Degës	(Anëtar)
Asistenti e Degës	(Sekretar)

- ii. Per kredi te vogla, per shumat >3,000,000 Lekë/ 30,000 euro dhe deri në/dhe 6,000,000 Lekë ose 60,000 euro, perberja e Komitetit eshte si me poshte:

Drejtori / Nëndrejtori i Departamentit të Kredisë	(Kryetar),
Menaxheri Rajonal	(Anetar)
Drejtori i Degës /Nen Drejtor i Deges	(Anetar)
Asistent i Deges	(Sekretar)

- iii. Per kredi te mesme per shumat >6,000,000 Lekë / 60,000 euro dhe deri në/dhe 15,000,000 Lekë/150,000 euro, perberja e Komitetit eshte si me poshte:

Drejtori Ekzekutiv	(Kryetar)
Zv. Drejtori Ekzekutiv dhe Drejtori i Dep. te Marketingut	(Nenkryetar)
Drejtori i Dep. te Menaxhimit te Riskut	(Anëtar)
Drejtori i Dep. te Kredise	(Anëtar)
Drejtori i Dep. Juridik	(Anëtar)
Kryespecialist i Departamentit te Kredise	(Sekretar)

- iv. Per kredi te medha per shumat >15,000,000 Lekë/ 150,000 euro dhe deri në/dhe 50,000,000 Lekë/500,000 euro, perberja e Komitetit eshte si me poshte:

Drejtori Ekzekutiv	(Kryetar)
Zv. Drejtori Ekzekutiv dhe Drejtori i Dep. te Marketingut	(Nenkryetar)
Zv. Drejtori Ekzekutiv dhe Drejtor i Dep. te sherbimeve	(Anëtar)
Drejtori i Dep. Kredise	(Anëtar)
Drejtori i Dep. te Menaxhimit te Riskut	(Anëtar)
Drejtori i Dep. Juridik	(Anëtar)
Kryespecialist i Departamentit te Kredisë	(Sekretar)

Në mbledhjet e organizuar nga Komiteti i Kredive LE, mund të marrë pjesë edhe Keshilltari i Drejtorit Ekzekutiv, por nuk ka të drejtë vote. Menaxheri Rajonal i Kredive LE, paraqet në komitet dhe administron dosjet e kredive LE.

- v. Per kredi të mëdha, për shumën më 50,000,000 Lekë / 500,000 Euro, miratimi i tyre bëhet nga Keshilli Mbikqyres i Shoqërisë.

4.1.3 Autoritetet e autorizimit, verifikimit, dhe miratimit të kredisë në Sistemin Orbit-R.

Autoritetet e autorizimit, verifikimit dhe miratimit të kredisë në sistemin Orbit-R, pasi marrjes së vendimeve nga Komiteti përkatës të miratimit janë:

- i. Per kredite në nivelin e miratimit në degë.
Nëndrejtor i Degës - Autorizon/ Drejtor i Degës - Miraton
- ii. Per kredite në nivelin e degës deri në nivelet e përcaktuara nga Drejtori Ekzekutiv
Nëndrejtor i Degës - Autorizon/ Menaxheri Rajonal i Kredive – Verifikon/ Drejtor i Degës - Miraton
- iii. Per kredite më nivelin e degës deri në/ dhe 3,000,000 leke /30,000 euro
Drejtor i Degës - Autorizon/ Specialisti i DMR – Verifikon/ Menaxheri Rajonal- Miraton
- iv. Per kredite më 3,000,000 leke/30,000 euro deri në/ dhe 15,000,000 leke/150,000 euro
Drejtor i Degës - Autorizon/ Specialist i DMR – Verifikon/ Drejtor i Departamentit të Kredisë ose Nëndrejtor i Departamentit të Kredisë- Miraton
- v. Per kredite më 15,000,000 leke/150,000 euro
Përgjegjës i Sektorit LE - Autorizon/ Specialisti i DMR dhe Drejtor i DMR – Verifikon/ Drejtor i Departamentit të Kredisë - Miraton

Departamenti i Administrimit të Kredive dhe Operacioneve (DAKO) aprovon formularin e disbursimit dhe ekzekuton disbursimin e kredive.

4.1.4 Funksionimi i Komitetit të kredive ME (Kredi të Mëse)

i. Procedura e dergimit të dokumentacionit nga Degët Rajonale të Kredive

Menaxheri Rajonal i Kredive përgatit dosjen për të gjithë dokumentacionin e nevojshëm të dërguar nga Degët Rajonale të Kredive sipas procedurave të specifikuara në këtë Manual dhe ja paraqet për shqyrtim Komitetit në ditën e mbledhjes.

Dosja e dokumentacionit të Aplikuesit për kredi për Komitetin e Kredive të Mëse do të dërgohet nga Degët Rajonale tek Departamenti i Kredive, Menaxheri Rajonal respektiv, dhe pas kontrollit, kontaktimit të klientit dhe plotësimit me dokumentacionin përkatës bëjnë Propozim huane për miratimin e kredive. Në propozim huane, Menaxheri Rajonal bën analizën e klientit, analizën financiare të biznesit, analizën e kolateralit. Dokumentacioni hidhet në sistem dhe i dërgohet Departamentit të Menaxhimit të Riskut për leshimin e Opinioneve të Riskut për rastin.

Menaxheri Rajonal i Kredive është përgjegjës për kontrollin dhe plotësimin e dosjes me gjithë dokumentacionin e kërkuar për dërgimin të saj në Komitet.

Komiteti i Kredive të Mëse mund të mbledhet në mbledhje sa herë nevojitet me propozim të Departamentit të Kredive.

ii. Elementet e dosjes për aplikimet në Komitetin e Kredive të Mëse.

Elementet që duhet të përmbajë aplikimi i një kredie ME për t'u trajtuar në komitet do të jenë:

1. Kërkesen e Krediterkuesit;
2. Dokumentacioni ligjor të personit fizik apo juridik që aplikon për kredi;
3. Biznes Planin e Krediterkuesit;
4. Dokumentacionin Financiar të Krediterkuesit;
5. Analizën financiare të hartuar nga Sektori MSME;
6. Opinioni e Degës dhe Departamentit të Kredive për krediterkuesin dhe kredinë e kërkuar;
7. Kolateralin e ofruar nga krediterkuesi, Raportin e Vlerësimit
8. Opinioni ligjor të Departamentit Juridik;
9. Raportin e kredimarresit dhe personave të lidhur me kredinë sipas Regjistrimit të Kredive në BSH;
10. Vlerësimin nepermjet pikezimit të biznesit dhe kolateralit të hartuar nga Departamenti i Menaxhimit të Riskut;
11. Opinioni i Riskut të Departamentit të Menaxhimit të Riskut
12. Çdo dokument tjetër shtesë që mund të nevojitet për analizimin e dosjes

iii. Sekretari i Komitetit dhe detyrat e tij.

Detyrat e Sekretarit të Komitetit të Kredive të Mesme do të kryhen nga specialisti i Departamentit të Kredive. Sekretari i Komitetit ka keto detyra:

- Merr pjesë në mbledhje dhe mban proces-verbalin e kesaj mbledhje, të cilin pas transkriptimit e dërgon me e-mail tek të gjithë anëtarët;
- Përgatit dhe dërgon tek anëtarët e komitetit, 3 ditë para zhvillimit të mbledhjes, rendin e dës dhe relacionin përmbledhës mbi kërkesat që do të paraqiten në komitet. Relacioni duhet të përmbajë të dhënat kryesore mbi klientin kërkesën që do të paraqitet për miratim në Komitet;
- Përgatit vendimet për rastet e paraqitura në Komitet dhe i ve ato në dispozicion të anëtarëve për firmë.
- Njofton Menaxheret Rajonale të Kredive dhe Drejtoret e Degeve Rajonale të Kredive për vendimet e mbledhjes si dhe u dërgon një kopje të vendimeve përkatëse.
- I adreson Menaxhereve Rajonale të Kredive dhe Drejtoreve të Degeve Rajonale të Kredive të njoftojnë në mënyrë zyrtare klientet respektive për vendimin e komitetit.

Marrja e vendimeve në Komitetin e Kredive të Mesme merren në mënyrë unanime. Pas firmosjes së vendimit të Komitetit të Kredive të Mesme nga anëtarët dhe kryetari i komitetit, Drejtori Ekzekutiv, Menaxheri Rajonal i Kredive, në bashkëpunim me Sekretarin e Komitetit janë përgjegjës për dërgimin e vendimit tek Deget Rajonale të Kredive, Departamentin e Kredive dhe sigurimin prej tyre të kontratave të kredive apo kontratave shtesë dhe ndjekjen e procedurave të tjera për disbursimin e kredive.

4.1.5 Funksionimi i komitetit të sektori LE (Kredi të Medha)

iv. Procedura e dërgimit të dokumentacionit nga Menaxheri Rajonal i Kredive të Sektorit LE

Menaxheri Rajonal i Kredive të Sektorit LE përgatit dosjen për të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për aplikimet për kredi të medha sipas procedurave të specifikuara në këtë Manual dhe ja paraqet për shqyrtim Komitetit në ditën e mbledhjes.

Menaxheri Rajonal i Kredive të Sektorit LE pas kontrollit, kontaktimit të klientit dhe plotësimit të dokumentacionit përkatës bëjnë Propozim huane për miratimin e kredive. Në propozim huane, Menaxheri Rajonal i Kredive të Sektorit LE bën analizën e klientit, analizën financiare të biznesit, analizën e kolateralit si dhe bashkëngjijtë në dosje vlerësimin e kolateralit dhe opinionin e Departamentit Juridik. Dokumentacioni hidhet në sistem dhe i dërgohet Departamentit të Menaxhimit të Riskut për leshimin e Opinioni të Riskut për rastin.

Menaxheri Rajonal i Kredive të Sektorit LE është përgjegjës për kontrollin dhe plotësimin e dosjes me gjithë dokumentacionin e kërkuar para dërgimit të saj në Komitet.

Komiteti i Kredive të Medha mund të mbledhet në mbledhje sa herë nevojitet me propozim të Departamentit të Kredive.

v. Elementet e dosjes për aplikimet në Komitetin e Kredive të Medha.

Elementet qe duhet te permbaje aplikimi i nje kredie LE per t'u trajtuar ne komitet do te jene:

1. Kerkesen e Kredierkuesit;
2. Dokumentacioni ligjor te personit fizik apo juridik qe aplikon per kredi;
3. Biznes Planin e Kredierkuesit;
4. Dokumentacionin Financiar te Kredierkuesit;
5. Analizen financiare te hartuar nga Sektori LE;
6. Opinionin e Sektorit LE dhe Departamentit te Kredise per kredierkuesin dhe kredine e kerkuar;
7. Kolateralin e ofruar nga kredierkuesi, Raportin e Vleresimit
8. Opinionin ligjor te Departamentit Juridik;
9. Raportin e kredimarresit dhe personave te lidhur me kredine sipas Regjistrat te Kredive ne BSH;
10. Vleresimin nepermjet pikezimit te biznesit dhe kolateralit te hartuar nga Departamenti i Menaxhimit te Riskut;
11. Opinion i Riskut i Departamentit te Menaxhimit te Riskut
12. Çdo dokument tjeter shtese qe mund te nevojitet per analizimin e dosjes

13. Sekretari i Komitetit dhe detyrat e tij.

Detyrat e Sekretarit te Komitetit te Kredive te Medha do te kryhen nga specialisti i Departamentit te Kredise. Sekretari i Komitetit ka keto detyra:

- Merr pjese ne mbledhje dhe mban proces-verbalin e kesaj mbledhje, te cilin pas transkriptimit e dergon me e-mail tek te gjithë anetaret;
- Pergatit dhe dergon tek anetaret e komitetit, 3 dite para zhvillimit te mbledhjes, rendin e dites dhe relacion permbledhes mbi kerkesat qe do te paraqiten ne komitet. Relacioni duhet te permbaje te dhenat kryesore mbi klientin kerkesen qe do te paraqitet per miratim ne Komitet;
- Pergatit vendimet per rastet e paraqitura ne Komitet dhe i ve ato ne dispozicion te anetareve per firme.
- Njofton Menaxheret Rajonale te Kredise LE per vendimet e mbledhjes si dhe u dergon nje kopje te vendimeve perkatese.
- I adreson Menaxhereve Rajonale te Kredise LE te njoftojne ne menyre zyrtare klientet respektive per vendimin e komitetit.

Marrja e vendimeve ne Komitetin e Kredive te Medha merren ne menyre unanime. Pas firmosjes se vendimit te Komitetit te Kredive te Medha nga anetaret dhe kryetari i komitetit, Drejtori Ekzekutiv, Menaxheri Rajonal i Kredise LE, ne bashkepunim me Sekretarin e Komitetit te Kredive te Medha jane pergjegjes per hartimin e kontratave te kredise apo kontratave shtese dhe ndjekjen e procedurave te tjera per disbursimin e kredise.

5 PROCESI I KREDISË

5.1 Marketingu i produkteve te kredisë

Marketingu i produkteve behet nga oficeret e kredisë se degëve rajonale, Departamenti i Kredisë dhe Departamenti i Marketingut te Fondit BESA SHA. Ne këtë proces japin ndihmesën e tyre edhe departamentet e tjera. Proceset e marketingut të produkteve të kredisë janë:

- Nëpërmjet kontakteve direkte me biznese dhe individe ne terren;
- Nëpërmjet promocionit ne media vizive dhe te shkruar;
- Nëpërmjet promociioneve Digitale;
- Nëpërmjet takimeve dhe promovimeve ne agjencitë shtetërore dhe private, dhomat e tregtisë, panairove, etj.

5.2 Kontakti fillestar me aplikuesin për kredi

Oficeri i kredisë takohet me klientët potencialë në zyrat e Fondit BESA SHA ose gjatë aktiviteteve të promocionit jashtë zyrave të Fondit BESA SHA. Gjatë kontaktit fillestar me klientin potencial, oficeri i kredisë jep informacion në lidhje me produktet e kredisë të disponueshme, merr informacion në lidhje me nevojat e klientit potencial dhe përpaket të kuptojë nëse ka një përputhje ndërmjet nevojave të klientit dhe produkteve të kredisë të ofruara.

Oficeri i kredisë ka si detyrë të regjistrojë në sistem, të gjithë informacionin e mësipërm si dhe të gjithë kontaktet ditore gjatë marketingut të produkteve

5.3 Identifikimi i aplikuesit për kredi

Gjatë kontaktit fillestar, oficeri i kredisë kryen identifikimin e klientit potencial, duke marrë një kopje të kartës së identitetit ose Pashaportes Biometrike, me qëllim plotësimin e aplikimit paraprak për kredi.

Oficeri i kredisë duhet të kontrollojë emrin, mbiemrin, datëlindjen e aplikuesit si dhe numrin personal të kartës së identitetit/pashaportes, me qëllim që të shmangët përsëritja e regjistrimit të njëjtë klientit që është tashmë ekzistues në ORBIT-R, duke krijuar dublikim të dhënash në dy (2) numra llogarie të ndryshëm.

5.4 Kriteret minimale për kualifikim

Më poshtë paraqiten kriteret minimale për pranimin e aplikuesit për kredi, në mënyrë që të fillohet aplikimi për kredi:

- i. Aplikuesi mund të identifikohet lehtësisht dhe ka paraqitur një dokument identifikimi të vlefshëm (karte identiteti/pasaporte biometrike);
- ii. Klienti duhet të ketë shtetësi shqiptare/rezident në Shqipëri;
- iii. Ekzistenca e një aktiviteti biznesi të ligjshëm, i vetepunësuar ose të jetë i punësuar me pagë;
- iv. Mosha minimale 18 vjeç. Mosha maksimale për shlyerjen e kështit të fundit të kredisë do të jetë 67 vjeç për femrat dhe 70 vjeç për meshkujt;
- v. Të mos ketë pasur aplikim kredie të refuzuar nga Fondi BESA SHA gjatë gjashtë (6) muajve të fundit (përfshirë palët e lidhura);
- vi. Histori të mirë kredie në Fondin BESA SHA dhe/ose sistemin financiar;
- vii. Produkti i kredisë i ofruar nga Fondi BESA SHA përputhet me nevojat e klientit potencial;
- viii. Autorizim për të kontrolluar regjistrin e kredive të Bankës së Shqipërisë;
- ix. Gatishmëri për të plotësuar aplikimin për kredi;
- x. Aplikuesi jeton dhe/ose punon në zonën që mbulohet nga dega;
- xi. Reputacion i mirë në dijeni të oficerit të kredisë;
- xii. Kreditimi në monedhe të huaj do të bëhet për ata aplikante të ardhurat e të cilëve janë në monedhen që po kreditohet.

Kriteret minimale të pranimit vlerësohen gjatë përgatitjes së aplikimit paraprak për kredi dhe janë të listuara në Aneksin 2 të këtij manuali. Të gjitha aplikimet duhet të regjistrohen në ORBIT-R, edhe ato të refuzuara gjatë fazës së vlerësimit paraprak. Aplikimi paraprak plotësohet menjëherë pas kontaktit fillestar me aplikuesin për kredi/klientin potencial.

5.5 Palët e lidhura

5.5.1 Palët e lidhura – të jashtme

Palët e lidhura përkufizohen si klientë apo garantorë si dhe klientë dhe garantorë potencialë, natyra e marrëdhënies së të cilëve i vendos ata në ekspozim të drejtpërdrejtë në riskun e kredisë, bazuar në burimin e përbashkët për shlyerjen e kredisë.

Palë të lidhura do të konsiderohen personat e mëposhtëm:

- i. Dy ose më shumë persona, të cilët përfaqësojnë një rrezik të vetëm për Fondin BESA sh.a për shkak se njëri prej tyre, ushtron në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të terthortë, ndikim të konsiderueshëm mbi tjetrin ose të tjeret; ose
- ii. Dy ose më shumë persona, të cilët përbejnë një rrezik të vetëm për Fondin BESA sh.a për shkak se njëri prej tyre, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të terthortë ka kontroll mbi tjetrin ose të tjeret; ose
- iii. Dy ose më shumë persona të lidhur mes tyre në një marrëdhënie bashkekontrolli; ose

- iv. Dy ose me shume persona, ndermjet te cileve nuk ka marredhenie kontrolli ose ndikimi sic percaktohet ne shkronjat “a” dhe “b” te kesaj pike, por te cilet mund te perbejne nje rrezik te vetem per institucionin, per shkak se ata jane te nderlidhur ne menyre te tille qe perkeqesimi i situates financiare te njerit prej tyre mund te sjelle perballjen e tjetrit ose te tjereve me te njejten situatë, per shkak se humbja, fitimi ose aftesia paguese e njerit prej tyre mund te transferohet te tjetri apo te tjeret; ose
- v. Dy ose me shume persona te cilet mbi bazen e nje marredhenie juridike ofrojne sherbime te specializuara per njeri tjetrin ose per nje person tjetër;ose
- vi. Administratoret e nje personi dhe te afermit e ngushte te tyre
- vii. Dy ose me shume me kolaterale te njejte.

Personat e lidhur me aplikuesin për kredi bazuar në pronësinë e përbashkët të subjektit ligjor ose familjarë të tij të cilët plotësojnë standardet e duhura për kreditim duhet të përfshihen në aplikimin për kredi si garantorë. Palët e lidhura me kredi aktive (si huamarrës apo garantor) regjistrohen në Sistemin Orbit- R. Megjithatë, nëse aplikuesi për kredi apo garantori potencial është i lidhur me një klient të një kredie aktive dhe write-off apo një garantor dhe kjo marrëdhënie nuk është regjistruar, oficeri i kredisë është i detyruar të identifikojë dhe regjistrojë në Sistem ekzistencën e palëve të lidhura, si dhe natyrën e marrëdhënies (kompani e përbashkët, familjarë, etj.).

Ekspozimi kundrejt një grupi palësh të lidhura mund të jetë një kredi e vetme aktive. Si përjashtim nga sa më sipër, nëse ekzistojnë dy ose më shumë aktivitete biznesi të regjistruara ndërmjet palëve të lidhura, një kredi mund të aprovohet, por ekskluzivisht për një aktivitet të ndryshëm biznesi. Ky përjashtim duhet të aprovohet nga Drejtori i Departamentit të kredisë dhe Drejtori i Menaxhimit të Riskut.

Subjekti, në mbledhjen e informacionit dhe të dhënave për kredimarrësin nga palë të treta, siguron që kredimarrësi është informuar dhe ka dhënë pëlqimin e tij, përpara mbledhjes së këtij informacioni dhe të vlefshëm deri në përfundim të marrëdhënies së kredisë⁵.

5.5.2 Palët e lidhura – të brendshme

Me qëllim që të sigurohet se nuk ka asnjë konflikt interesi të mundshëm, në rastin kur aplikuesi për kredi është i lidhur me oficerin e kredisë, Drejtori i Degës sigurohet se aplikimi i kredisë duhet të procesohet nga një oficer kredie tjetër. Kreditë e miratuara për palë të lidhura me punonjësit duhet të monitorohen me kujdes nga Departamenti i Kredisë.

Oficeri i kredisë nuk mund të jetë dorëzanës për një kredi që do të menaxhohet nga ai vetë (që të jetë në portofolin e oficerit të kredisë), pasi ky rast paraqet konflikt interesi dhe mund të çojë në praktika të papranueshme në mbledhjen dhe disbursimin e kredisë.

5.6 Aplikimi i kredisë

Oficeri i kredisë i dorëzon klientit të mundshëm listën e dokumenteve që duhet të paraqiten për trajtimin e kredisë dhe asiston klientin/garantin në plotësimin e formularit të aplikimit.

Formulari i aplikimit për kredi përmban informacion lidhur me:

- Aplikuesin për kredi dhe garantoreve, që do të jenë palë në kontratë;
- Aktivitetin;
- Shumën e kredisë të kërkuar, qëllimin dhe afatin;
- Kolateralin/garancitë;
- Situatën financiare të aplikuesit për kredi dhe dorëzanësit/ve të tij;
- Vlerësimin financiar për aktivitetin që do të financohet.
- Adresa dhe numri i kontaktit të klientit/garantit etj

⁵ Ndryshuar me Vendimin e Keshillit Mbikqyres nr 650 date 04.12.2024.

Aplikimi për kredi plotësohet nga aplikuesi për kredi, por oficeri i kredisë mund të asistojë në plotësimin e formularit gjatë procesit të intervistimit, nëse aplikuesi për kredi ka vështirësi në plotësimin e tij. Formulari i aplikimit nënshkruhet në prani të oficerit të kredisë nga të gjitha palët pjesëmarrëse në kredi.

5.7 Monedha e kredisë

Fondi BESA SHA disburson kredi në monedhën vëndase, “Lekë” ose kundervlehtë në monedhe të huaja. Në varësi të disponueshmërisë dhe financimeve nga investitorë të ndryshëm mund të përdoren gjithashtu monedha të tjera.

Për kreditë e dhëna në Euro, do të aprovohen vetëm për kredi biznesi deri në shumën e përcaktuar në Direktivën Vjetore të Aktualizuar të Kredisë. Për të gjitha shumat e kredisë, me qëllim menaxhimin e fondeve në monedhë të huaja, para aprovimit të kredisë nga Komiteti i Kredisë, Drejtori i Degës duhet të marrë konfirmim paraprak me e-mail nga drejtori i DAKO (apo një person tjetër i autorizuar).

5.8 Afatet e kredisë dhe mënyra e pagesës

Afati maksimal i një kredie është 120 muaj. Afati i kredisë ndryshon në varësi të qëllimit të përdorimit të kredisë (kapital qarkullues, asete fikse, investimi, kredi konsumatore, etj.). Afatet e detajuara për secilin produkt të kredisë përcaktohen tek “Vendimi mbi politikën e termave të kredisë”.

Kalendari i pagesave krijohet bazuar në parashikimet e rrjedhjes së parashë të biznesit të klientit apo pagesë së tij.

Qëllimi i periudhës grace është që klientit t’i jepet mundësia e një kohe shtesë për të krijuar një apo disa aktivitete të reja të cilët kërkojnë një periudhë ekstra para se aktiviteti të gjenerojë një rrjedhje të mjaftueshme parash. Periudha grace specifikohet në kalendarin e pagesave të klientit. Gjatë periudhës grace, klienti paguan vetëm interesin, jo principalin. Periudha grace mund të jetë deri në 6 muaj, në varësi të analizës dhe vendimarrjes perkatese sipas llojit të biznesit, etj. Kërkesa për periudhë grace duhet të jetë pjesë e analizës së kredisë me arsye të shpjeguara qartë dhe të referencuara në analizën financiare.

Periudha grace mund të aplikohet në fazën fillestare të shlyerjes së kredisë ose gjatë periudhës së shlyerjes së saj, nëse natyra e biznesit të klientit e justifikon këtë.

5.9 Vizita tek aplikuesi për kredi

Oficeri i kredisë bën një vizitë në ambientet e aplikuesit për kredi në rastin e te vetëpunësuar me aktivitete të palicensuar, gjatë së cilës verifikohet informacioni që aplikuesi për kredi ka dhënë gjatë aplikimit dhe dokumentet e paraqitura. Vizita për aplikuesit për kredi biznesi duhet të bëhet tek aktiviteti i biznesit. Vizita tek aplikuesit për kredi konsumatore bëhet me qëllim që të vlerësohet gjendja e kolateralit të mundshëm dhe vëndbanimi.

Për kredite në nivelin e degës, Drejtori i Degës është i detyruar të vizitojë të gjithë aplikuesit për herë të parë dhe aplikuesit për kredi biznesi, tek aktiviteti i tyre i biznesit. Menaxheret rajonalë të kredisë janë të detyruar të vizitojnë 20 % të klienteve në nivelin e limitit të degës.

Menaxheri Rajonal dhe/ose drejtori i degës janë të detyruar të vizitojë të gjithë aplikuesit për herë të parë me shumën mbi limitet e degës, dhe/ose çdo aplikues tjetër, për të cilin Menaxheri Rajonal vlerëson se ka nevojë për verifikim të mëtejshëm.

Drejtor/Nendrejtor i Departamentit të Kredisë apo Përgjegjësit e Sektorit të kredive MSME dhe LE janë të detyruar të vizitojë të gjithë aplikuesit për kredite të mesme dhe të mëdha. Vizita tek aplikuesit të kredive të mesme dhe të mëdha mund të bëhet edhe nga anëtarë të Komitetit, sipas vendmarjes perkatese.

5.10 Përpunimi i aplikimit për kredi

Aplikimi për kredi hidhet në sistemin Orbit-R nga oficeri i kredisë. Termat e kredisë regjistrohen automatikisht me përzgjedhjen e produktit të kredisë. Asistentja e degës verifikon informacionin e produktit të kredisë (llojin, statusin, interesin, fee- n) dhe hedh informacionin për kolateralin. Oficeri i kredisë hedh elementet e tjera të aplikimit për kredi.

5.10.1 Vlerësimi i kredisë

i. Të njohësh karakterin e klientit

Pyetja e parë – A është klienti i ndershëm?

Klienti konsiderohet i ndershëm kryesisht nëse ai apo ajo e konsideron detyrim moral zbatimin e marrëveshjes dhe shlyerjen e borxhit. Pyetja e parë qartësohet më mirë duke shqyrtuar historinë e kreditit të huamarrësit. Historia e kreditit nënkupton marrëdhëniet e mëparshme me institucionet financiare, bashkëpunimet e mëparshme me kreditorë në treg apo klientë.

Nëse historia e kreditit tregon se të gjitha borxhet janë menaxhuar në përputhje me marrëveshjen, ka shumë mundësi që kredia e re të trajtohet në të njëjtën mënyrë. Nëse klienti ka pasur pagesa të vonuara në kreditë e mëparshme, duhet të merren parasysh rrethanat e këtyre vonesave. Nëse nga shqyrtimi rezultojnë humbje të kreditorëve të mëparshëm, kredia duhet të refuzohet.

Përveç historisë së kreditit, oficeri i kredisë mund të vlerësojë dhe verifikojë informacionin e dhënë nga klienti gjatë aplikimit për kredi dhe situatës aktuale. Nëse ka mospërputhje ndërmjet informacionit të dhënë dhe situatës aktuale, ky është një sinjal paralajmërues që do të ndikojë në procesin e vendimmarrjes.

Pyetja e dytë – A menaxhohet mirë biznesi?

Menaxhimi i keq është një nga arsyet më të mëdha në dështimin e biznesit. Oficerët e Kredisë duhet të përpiqen të vlerësojnë aftësinë menaxhuese të klientëve të mundshëm.

Ekzistojnë tri aspekte të cilat mund të përdoren në vlerësimin e kapacitetit të klientit potencial.

a. Sa e njeh aplikuesi biznesin?

Rregulli është i thjeshtë: Jeni i sigurt se aplikuesi e njeh mirë biznesin që ai ushtron.

b. Sa mirë e kupton aplikuesi natyrën financiare të biznesit?

Ky është disavantazhi më i madh për shumicën e menaxherëve të bizneseve të vogla. Jo shumë pronarë të bizneseve të vogla i kuptojnë aspektet financiare të biznesit dhe shumë prej tyre nuk mund të hartojnë, lexojnë apo interpretojnë pasqyrat e tyre financiare.

c. Sa mirë i menaxhon njerëzit aplikuesi për kredi?

Pjesa më e madhe e punës aktuale në biznesin e aplikuesit do të kryhet nga ai apo punonjësit e tij (nëse ka të tillë), ndërkohë që pjesa më e madhe e fitimit do të rezultojë nga klientët e tij. Oficeri i kredisë i bën këto pyetje vetes: “Do të doja unë të punoja me këtë person?”, “A do të bëja biznes me këtë person?”, “A është ky person menaxher i vërtetë?”

ii. Të përcaktosh saktësisht qëllimin e kredisë

Qëllimi i një kredie konsumatore është e përcaktuar qartë, por qëllimi i kredisë së biznesit shpesh nuk është shumë i specifikuar. Kreditë e biznesit kërkohen zakonisht për kapital qarkullues. Më vonë, këto kredi mund të përdoren për qëllime të ndryshme përfshirë investimet, asetet afat-shkurtra (blerjen e pajisjeve, makinerisë) dhe zvogëlim të detyrimeve afat-shkurtra (shlyerje të borxheve). Duhet të përcaktohet saktësisht qëllimi i përdorimit. A do të përdoret kredia për shlyerjen e një borxhi tjetër, për shlyerjen e llogarive të pagueshme apo për blerjen e inventarit? A e përdor klienti kapitalin e tij qarkullues për të investuar në asete fikse? A do të përdoret kredia për të mbuluar ekspozimin e tij në banka të tjera? Nëse kredia do të përdoret për blerjen e aseteve fikse, atëherë nevoja e biznesit për asete fikse duhet të shqyrtohet dhe të sigurohet se këto asete janë të nevojshme për biznesin.

iii. Të analizohet burimi për shlyerjen e kredisë

Informacioni më i rëndësishëm në një kredi është të dihet burimi i parave për shlyerjen e kredisë. Pavarësisht faktit se huamarrësi mund të jetë shumë i ndershëm dhe se kredia do të përdoret në mënyrën e duhur, nëse nuk përcaktohet në mënyrë të arsyeshme burimi kryesor i fondeve që do të përdoren për shlyerjen, kredia mund të mos jepet.

Ekzistojnë vetëm katër burime të mundshme fondesh për shlyerjen e kredisë:

“Cash – flow” (Rrjedhja e parasë) – Burimi më i preferuar për shlyerjen e kredisë është rrjedhja e parasë në të ardhmen nga ushtrimi i biznesit. Këto të ardhura duhet të jenë të mjaftueshme për të shlyer kredinë dhe të lejojnë që biznesi të vazhdojë të jetë me fitim. Nëse rrjedhja e parasë që do të vijë nga ushtrimi i biznesit në të ardhmen do të jetë negative, mund të mos ketë burime të mjaftueshme për shlyerjen e kredisë.

Gjatë procesit të analizës financiare dhe të rrjedhjes së parasë është e rëndësishme të konsiderohen vetëm flukset e parasë të cilat konsiderohen të jenë të rregullta. Për një aktivitet biznesi flukse të rregullta paraje janë flukset nga shitjet e të mirave dhe shërbimeve. Për një familje, flukset e parasë përfshijnë pagat, interesa bankare, dividend, etj.. Këtu nuk duhet të përfshihen flukset e parave të cilat janë ose mund të jenë të rregullta, siç janë dërgesat e një familjari i cili punon jashtë vendit ose të ardhurat nga një program ndihme sociale që mund të ketë një afat të caktuar.

Shitja e aseteve fikse – një klient për kredi nuk duhet të konsiderojë shitjen e aseteve fikse në të ardhmen për shlyerjen e kredisë. Madje edhe aplikimi për kredi tregon qartësisht faktin se klienti nuk dëshiron dhe nuk mund t'i shesë asetet gjatë kësaj periudhe dhe kjo është arsyeja pse ai/ajo po shikon për një burim të ri financimi (kredia). Përveç kësaj, një shitje e shtrënguar gjatë afatit të kredisë mund të rezultojë e pakëndshme për klientin. Zakonisht, klienti spekulon duke deklaruar një të ardhur të paparashikuar dhe, në rast se kjo e ardhur nuk realizohet, atëherë kjo situatë mund të prodhojë një kredi problematike. Zakonisht, likuidimi i aseteve fikse është një burim jo i mirë për shlyerjen e kredisë.

Të ardhurat nga kapitali i jashtëm – E ardhmja është gjithmonë e pasigurt. Është e pazakontë të mbështetesh vetëm në të ardhurat e pritshme nga kapitali i biznesit të klientit dhe ta konsiderosh këtë si burimin kryesor për shlyerjen e kredisë. Nëse biznesi është jo fitimprurës, është e sigurt se nuk do të ketë të ardhura nga kapitali. Kreditë të cilat varen në kapitalin që do të prodhohet në të ardhmen si burim për shlyerjen e kredisë vështirë të konsiderohen normale.

Kreditë e marra në një institucion tjetër – Aplikimi për kredi ekzaminohet me kujdes, nëse kredia do të shlyhet duke përdorur një tjetër kredi të marrë në një bankë apo institucion tjetër financiar. Cila do të ishte zgjidhja, nëse institucioni tjetër do të refuzonte të aprovonte kredinë në kohën kur kredia jonë duhet të paguhet? Kjo situatë shkakton një kredi problematike. Një kredi e marrë në të ardhmen nga një kreditor tjetër është zakonisht një burim shumë i pasigurt për shlyerjen e kredisë. Të gjitha institucionet financiare konsiderojnë kryesisht një rrjedhje paraje pozitive nga aktivitetet operacionale si burimin kryesor për shlyerjen e kredisë.

iv. Të identifikosh një burim dytësor për shlyerjen e kredisë

Burimet e mundshme për shlyerjen e kredisë kanë treguar se jo vetëm rrjedhja e parasë është i vetmi burim i besueshëm. Çfarë ndodh nëse klienti humbet paratë?

Nëse nuk kemi një burim dytësor shlyerjeje, kredia nuk do të shlyhet normalisht dhe në kohë.

Fluksi hyrës i parasë normalisht është burimi kryesor i pranueshëm për shlyerjen e parasë ndërkohë që nevojiten burime të tjera dytësore të besueshme me qëllim që të parandalohet humbja e kredisë e shkaktuar nga flukset negative të parasë. Kolaterali i cili është një garanci për shlyerjen e kredisë është gjithmonë një burim për shlyerjen e saj. Megjithatë, ne ushtrojmë biznesin e kreditimit të fondeve, jo tregtimit të kolateralit.

Procesi i shitjes së kolateralit kërkon shumë kohë, shpenzime dhe krijon probleme. Pavarësisht faktit se sa i vlefshëm është kolaterali, shitja në të ardhmen nuk është asnjëherë burimi kryesor për shlyerjen e kredisë. Nga ana tjetër, kolaterali është zakonisht burimi i dytë më i mirë për shlyerjen. Nëse kredia ka një kolateral të mirë si garanci, huamarrësi ka shumë mundësi të shesë kolateralin, të shlyejë kredinë dhe të mbajë diferencën. Nëse kredia ka kolateral të dobët, Fondi do të jetë i detyruar të shesë kolateralin me një vlerë më të ulët sesa kredia bashkë me interesat dhe penalitetet. Dorëzanësit mund të shërbejnë gjithmonë si burime dytësore për shlyerjen e kredisë.

Subjekti, në vlerësimin e aftësisë paguese të kredimarrësit konsumator duhet të bazohet të paktën në kufizimet e raportit të shërbimit të borxhit kundrejt të ardhurave (DSTI), ku raporti llogaritet si më poshtë:

$$DSTI = \frac{DS \text{ (Totali i kësteve mujore të kredive ekzistuese, përfshirë edhe kredinë që po aplikon)}}{I \text{ (Të ardhurat neto të të gjithë bashkëkredimarrësve)}}$$

- DS – është shuma e të gjitha pagesave/detyrimeve financiare mujore lidhur me kredinë për të cilën kredimarrësi ka aplikuar, si dhe me kredi në institucione të tjera financiare, në momentin e dhënies së kredisë. Në shumën e pagesave/detyrimeve financiare do të përfshihen pagesa e kryegjësë, interesit dhe çdo komisioni tjetër, pjesë e kontratës së kredisë.
- I – është e ardhura neto mesatare e kredimarrësit, pas pagesave të taksave dhe kontributeve të tjera të detyrueshme shoqërore, të verifikueshme dhe që njihen si të qëndrueshme nga subjekti (p.sh duke konsideruar kontratat e përkohshme të punësimit, vetë-punësimin, etj).

Subjekti, në llogaritjen e të ardhurave mesatare për qëllime të vlerësimit të aftësisë paguese të konsumatorit, merr në konsideratë të ardhurat e tij (konsumatorit), bazuar në të dhënat e të paktën 6 muajve të fundit përpara momentit të kryerjes së analizës financiare. Vlera e raportit të shërbimit të borxhit kundrejt të ardhurave (DSTI) e parashikuar me lart, nuk duhet të tejkalojë vlerën prej 60%. Kjo vlerë mund të jetë më e lartë në rastet kur kredimarrësi ka evidenca të mjaftueshme, të parashikuara në rregulloret e brendshme të subjektit, se niveli më i lartë i raportit DSTI nuk çënon shpenzimet e zakonshme të jetesës dhe rrjedhimisht pagesën e detyrimeve të kredisë. Në çdo rast, të ardhurat neto pas shërbimit të borxhit nuk duhet të jenë më të vogla se shpenzimet e arsyeshme të jetesës së kredimarrësve⁶.

5.10.2 Vlerësimi i Aplikuesit per kredi/Klientit

Vlerësimi i Aplikuesit per kredi si huamarrës të mundshëm tregohet më poshtë duhet të konsiderohen. Vlerësimi duhet të bëhet para se të kreditohet dhe të ripërsëritet rregullisht gjatë afatit të kredisë.

Shumë i Mirë (A) Aplikuesi/Klienti ka:

- Referenca të mira karakteri;
- Një biznes ekzistues (me jetëgjatësi të paktën gjashtë muaj);
- Aftësi të dëshmuara për të krijuar fitime të qëndrueshme;
- Ka një fluks pozitiv parash;
- Klienti operon në një industri në rritje;
- Ekziston një treg i mirë për shërbimet dhe prodhimet;
- Konkurrenca është e ulët;
- Nuk ka detyrime kundrejt palëve të treta;
- Histori e mirë krediti.

I mirë (B) Aplikuesi/Klienti ka:

- Referenca të mira karakteri;
- Një biznes ekzistues (me jetëgjatësi të paktën gjashtë muaj);
- Aftësi të dëshmuara për të krijuar fitime të qëndrueshme;
- Ka një fluks pozitiv parash;
- Klienti operon në një industri të arrirë;
- Biznesi i tij është pjesë e një industrie në një nivel të mirë;
- Konkurrenca është mesatare;
- Nuk ka detyrime kundrejt palëve të treta.

Mesatare Aplikuesi/Klienti ka:

- Referenca të mira karakteri;
- Një biznes ekzistues (me jetëgjatësi të paktën tre muaj);
- Ka një fluks pozitiv parash;
- Nevoja të mëdha për kapital qarkullues;
- Disa aspekte të pakënaqshme lidhur me performancën financiare;

⁶ Ndryshuar me Vendimin e Keshillit Mbikqyres nr 650 date 04.12.2024.

- Klienti ka një ide të mirë biznesi;
- Ka eksperiencë apo ekspertizë për të ushtruar aktivitetin e planifikuar;
- Klienti operon në një industri të arrirë;
- Ka dyshime nëse pagesat do të bëhen në kohë;
- Ka dobësi në tregun e shërbimeve dhe produkteve të ofruara;
- Konkurrencë mesatare;
- Nuk ka detyrime kundrejt palëve të treta.

I dobët Aplikuesi/Klienti ka:

- Referenca jo të mira karakteri;
- Një biznes ekzistues (të paktën për tre muaj)
- Ka një fluks negativ parash;
- Mund të ketë detyrime kundrejt palëve të treta;
- Të ardhura të ulëta neto;
- Mungesë të burimeve apo alternativave për shlyerjen e kredisë;
- Tregues jo të mirë në biznesin e tij;
- Nuk ka një ide/plan të qartë biznesi;
- Mungesë eksperiencë apo ekspertizë për të ushtruar aktivitetin e planifikuar;
- Klienti operon në një industri me shumë konkurrencë ose shumë të përhapur;
- Ka dobësi në tregun e shërbimeve dhe produkteve të ofruara;
- Mund të parashikohet humbje e pjesshme apo e plotë e kredisë.

Shumë i dobët Aplikuesi/Klienti ka:

- Referenca jo të mira karakteri;
- Biznesi nuk ekziston ose fluksi i parasë është negative;
- Tregues jo të mirë të biznesit të tij;
- Ka detyrime kundrejt palëve të treta si dhe informacion se ai nuk mund t'i shlyejë ato;
- E ardhura neto është negative;
- Nuk ka burime të përcaktuara për shlyerjen e kredisë;
- Mungojnë asetet likuide dhe kolaterali (përfshirë pengun, dorëzaninë apo garancinë e përbashkët)
- Nuk ka një ide/plan të qartë biznesi;
- Mungon eksperiencë apo ekspertizë për të ushtruar aktivitetin e planifikuar;
- Klienti është në një industri me shumë konkurrencë ose shumë të përhapur;
- Ekziston një treg i varfër për shërbimet dhe produktet.

5.10.3 Analizen financiare e kredive LE (Kredi të medha)

Me plotesimin e dokumentacionit dhe verifikimin e besueshmerise e Aplikantit per kredi, si dhe me plotesimin e te dhenave ne sistemin Orbit-R, Menaxheri Rajonal MLE fillon me analizen financiare te klientit mbeshtetur ne formularin Propozim Kredie.

Propozimi i Kredise duhet te jete konciz dhe i qarte ne transmetimin e qellimit te kredise si dhe burimin e fondeve te pagimit te kredise, bashke me detyrimet qe rrjedhin nga kredia.

Nje vemendje te madhe do ti kushtohet rrisqeve te kredise dhe mundesia e zbutjes se tyre nga klienti ose struktura e perkatese.

Formulari i Propozimit te Kredise do te plotesohet nga Menaxheri Rajonal i Kredise MLE dhe ne bashkepunim me kredikerkuesin, do te kete ne permbajtjen e vete pergjigjet e pyetjeve te meposhtme:

- Çfare propozohet per aprovim, kush e propozon, shuma dhe termat e kredise;
- Qellimi i fondeve te kerkuara;
- Mbulimi i investimit ne % nga fondet e kredise dhe perqindja e mbulimit nga biznesi/aksioneret;
- Cilet jane burimet primare te shlyerjes se kredise;
- Cilet jane burimet dytesore te shlyerjes se kredise ne rast se ka;
- Nje sqarim i detajuar i investimit qe do te kryeje shoqeria me fondet e kredise;
- Kredite ne sistemin banker dhe jo bankar, kestet mujore, statuset respektive, kolateral qe mbulojne keto linja kredie;

- Levizjet e llogarive ne banka debitimet, kreditimet e shoqerise ne periudhe 12 mujore;
- Analiza e te dhenave financiare perfshin, hedhjen e te dhenave financiare te 2-3 viteve te fundit si dhe parashikimi i vitit korrent ne baze te shitjeve deri ne momentin e aplikimit, si dhe trendit te ndryshimeve ne vite duke marre ne konsiderate dhe investimin ne kohe (objekt financimi), me qellim per te analizuar cash flow ne vitet e ardhshme ku kompania do te paguaje detyrimet qe do te rrjedhin nga kredia.
- Analiza e treguesve te tjere financiare bazuar ne te dhenat financiare te shoqerise dhe ratio-t perkatese;
- Kolaterali dhe te dhenat e tij, vleresimi i tregut, mbulimi i detyrimit me vleren e kolateralit ne 150%. Per raste specifike mund te pranohet edhe mbulimi me kolateral ne raportin 70% pasuri e paluajtshme dhe 30% pasuri e luajtshme ose ne % te vleres se kolateralit 105% me pasuri e paluajtshme dhe 45% pasuri te luajtshme.
- Informacion ne lidhje me biznesin, naturen e biznesit, industrine ku operon, konkurenca, vitet e biznesit.
- Struktura aksionereve, kompanite apo bizneset e tjera qe jane te lidhur aksioneret e kompanise kredituese;
- Përshkrim të plotë të aktiviteve dhe produkteve aktuale të kompanisë;
- Pozicionimin ne treg, avantazhet konkurruese, strategjitë aktuale operative dhe planet për zhvillimin e ardhshëm.
- Shkurtime jeh historinë përkatëse të punësimit dhe edukimit të pronarëve/menaxherëve të kompanisë.
- Lista e furnitoreve qe zene peshen me te madhe te zerit ne bilanc- detyrime ndaj furnitoreve, kohet e kushtet e pagesave;
- Lista e klienteve qe zene peshen me te madhe te zerit ne bilanc- klientet, koha dhe kushtet e arketimit nga kliente;
- Informacion rreth venddodhjes se kompanise, vendi ku kompania operon, a i ka aset te veta apo me qera zyrtar e saj, numrin e punonjesve, etj;
- Vleresimi i rrisqeve te mundshem;
- Risqet ligjore te parashtruara ne opinionin e ligjorit
- Opinion i Menaxherit Rajonal te Kredise LE duke specifikuar arsyet pse mbeshtet rastin per financim me kredi.
- Formulari Propozim Kredie, pasqyra e cash Flow dhe analiza nepermjet pikezimit si modele gjenden te detajuara ne Udhëzimin per Procedurat e Kredidhenies.

5.10.4 Vleresimi i aftesise kredituese se klientit LE (analiza cash flow)

Analiza cash flow e paraqitur ne formularin e propozim kredie LE eshte kriter kyç mbi te cilen bazohet analiza per miratimin e kredise. Rrjedha e parasë siguron bazën më të besueshme për krijimin jo vetëm të ecures se biznesit ne periudhe afatmesme, por më e rëndësishme, perspektivat për kërkesën e Fondit BESA për t'u përmbushur.

Projeksioni i cash flow eshte e bazuar ne:

- Te dhenat financiare te 2-3 viteve te fundit te klientit dhe te dhenat e vitit korrent;
- Te dhena te konfirmuara financiare si dhe zhvillimi i biznesit ne baze te projekteve/kontratave ne periudhat e ardhshme.
- Supozimi në projektion e cash flow është një element kyç që shoqëron analizën, në mënyrë që të mbështesë raportin e parashikuar të mbulimit të borxhit, i cili duhet të jetë i kënaqshëm në përputhje me përcaktimin ne Manualin e Kredisë.
- Cash flow projection do te japi nje pasqyre te mbulimit te detyrimit te kredise per aq vite sa e ka maturimin kredia duke u bazuar ne racion per kete qellim.
- Tabela e cash flow projection do te shoqerohet me shpjegimet perkatese te ndryshimeve te ndodhura ne vite apo qe do te ndodhin.
- Kur pergatitet cash flow projection duhet patur parasysh lloji i financimit i cili do te jete kredi ne investime apo kredi per kapital qarkullues. Ne rastet e investimeve eshte e nevojshme te specifikohen rritja nga investimi dhe vlera e gjeneruar nga operativiteti normal i biznesit. Ne rastet e financimit per nevoja te kapitalit punues eshte e nevojshem analiza ne muaj i cash flow projection per te kuptuar kur kompania ka nevojte per cash dhe kur eshte likuide.

- Pavaresisht faktit qe te ardhurat nga aktiviteti i biznesit jane burimi paresor ne pagesen e kredise, ne analize te cash flow projection futen edhe burime te tjera dytesore si te ardhurat personale te aksionereve, borxhet e tjera, bizneset e tjera te aksionereve etj.
- Ration sipas standartit te paraqitur ne formularin e aplikimit te kredise dhe te pasqyres respektive do te krahasohen me ato te sektorit dhe normat baze te treguesve permbledhes.

5.10.5 Burimet e informacionit

Informacioni lidhur me aplikuesin dhe biznesin e tij/saj mund të merret nga një sërë burimesh përfshirë: klientët, fqinjët, të afërmit dhe njerëzit në komunitetin e biznesit, bankat lokale apo institucionet që operojnë në tregun e mikrofinancës si dhe burime te hapura (google, rrjete sociale etj.). Me qëllim marrjen e informacionit të saktë, lejohet çdo lloj bashkëpunimi me institucionet e tjera të cilat operojnë ose mund të krijohen në të ardhmen në sektorin financiar në Shqipëri.

Raporti i regjistrimit të kredive të Bankës së Shqipërisë është një burim shumë i rëndësishëm informacioni, pasi aty tregohet historiku i kreditit dhe situata e kredisë aktuale të klientit/aplikuesit për kredi dhe situata e dorëzansëve. Raportet e regjistrimit të kredive ofrojnë informacion për kredinë aktuale dhe cilësinë e pagesave, historikun e cilësisë së pagesave, kërkimet nga institucionet e tjera financiare që tregojnë historikun e aplikimeve për kredi, ekzistencën e overdrafteve që tregojnë flukse hyrëse të qëndrueshme, etj. Raportet e regjistrimit të kredive të Bankës së Shqipërisë mund të rikontrollohen gjatë shlyerjes së kredisë (për sa kohë që klienti ka detyrime kundrejt Fondit BESA), në rast të ndonjë shqetësimi apo vonesave në pagesa. Raportet e Regjistrimit të Kredive mund të rikontrollohen nëse një kredi bëhet write-off, me qëllim që të kuptohen opsionet/mundësitë për mbledhjen e saj.

Oficerët e kredisë janë të detyruar të hartojnë një relacion të klientit dhe kredise, në sistemin Orbit-R, kur përpunojnë një aplikim për kredi.

Subjekti siguron që aftësia paguese e kredimarrësit për të përmbushur detyrimet sipas kontratës së kredisë nuk bazohet në një rritje të konsiderueshme të pritshme të të ardhurave të kredimarrësit, përveç rasteve kur dokumentacioni ofron prova të mjaftueshme. Subjekti shmang nxitjen e vështirësive të panevojshme financiare dhe të krijimit të situatës së mbiborxhit të kredimarrësit.

Subjekti vlerëson aftësinë aktuale dhe të ardhshme të kredimarrësit për të përmbushur detyrimet sipas kontratës së kredisë, duke konsideruar edhe efektin potencial në skenarët e rritjes së normave të interesit në rastin e kontratave me norma të ndryshueshme dhe luhatjet e pafavorshme të kursit të këmbimit.

Subjekti përcakton në procedurat e brendshme, informacionin që do të përdoret për vlerësimin e aftësisë paguese të kredimarrësit, në varësi të shumës, llojit të kredisë dhe burimit të të ardhurave. Informacioni përfshin të dhëna/dokumente të nevojshme dhe të përshtatshme lidhur me të paktën sa vijon:

- a) punësimin, kushtet financiare dhe qëndrueshmërinë e të ardhurave;
- b) burimet e ripagimit të kredisë;
- c) angazhimet financiare dhe shpenzimet për përmbushjen e tyre;
- d) kolateralin (për kredidhënien e siguruar/kolateralizuar)⁷.

5.10.6 Llojet e kolateralit

Llojet e kolateralit që do të pranohen nga Fondi BESA SHA:

- i. Hipotekë mbi pasuritë e paluajtshme të tregtueshme;
- ii. Kontratë sipërmarrje, kontrata premtim hipotekimi për pasuri të legalizuara apo në proces legalizimi;
- iii. Peng/Barrë mbi asete të tjera fikse si linja teknologjike, makineri dhe pajisje të tjera;
- iv. Peng/Barrë mbi asete të luajtshme, inventarë, gjë e gjallë, etj
- v. Peng mbi aksionet
- vi. Peng/barrë siguruese mbi Depozitat

⁷ Ndryshuar me Vendimin e Keshillit Mbikqyres nr 650 date 04.12.2024.

- vii. Garanci të dhëna në favor të huamarrësit nga institucione të tjera financiare;
- viii. Transferimi i të drejtave mbi llogari të arkëtueshme.
- ix. Çdo kombinim i llojeve të ndryshme të garancive të përmendura më sipër është e pranueshme.

i. Hipotekë mbi pasuritë e paluajtshme të tregtueshme

Hipoteka e pasurive të ndryshme si dyqanet, zyrat, magazinat, pasuri industriale, restorante, hotele, shtëpi, tokë arë, truall, pemtari etj. mund të përdoren si kolateral. Vlera e plotë e pasurisë së paluajtshme duhet të jetë >150% të shumës së kredisë. Një certifikatë dhe karte e freskët e pasurisë e lëshuar nga zyra e hipotekës i kërkohet klientit në momentin kur ai i paraqet dokumentacionin Fondit BESA SHA. Kartele e fresket konsiderohet kartela e pasurisë e marre brenda 30 diteve nga data e kërkesës për leshimin e Opinoinit ligjor për kolateralin. Si rregull, pasuria duhet të ndodhet në të njëjtën zonë gjeografike ku Fondi BESA SHA operon. Tokat bujqësorë, pyjet dhe kullotat mund të konsiderohen si kolateral vetëm nëse pasuria ndodhet në vijë të parë dhe ka akses me rrugën dhe infrastrukturën ose ndodhet në zonat turistike bregdetare.

ii. Kontratë sipërmarrje ose premtim hipotekimi

Pasuritë e paluajtshme me kontratë sipërmarrje trajtohen si përjashtim nga dokumentet e Agjencia Shtetërore e Kadastrës.

Për pasuritë e legalizuara apo në proces legalizimi trajtohen si përjashtim me kontratë premtim hipotekimi.

iii. Peng/Barrë mbi asete të tjera fikse si linja teknologjike, makineri, pajisje të tjera dhe mbi asete të luajtshme, inventarë, gjë e gjallë, etj.

Peng/Barrë sigurose mbi pasuri të luajtshme si linjat teknologjike, makineritë, pajisje të tjera dhe gjë e gjallë mund të ofrohen nga klienti si garanci. Ky lloj kolaterali quhet garanci mbi pasuri të luajtshme. Vlera totale e mbulimit duhet të jetë $\geq 150\%$ të shumës së kredisë. Pasuria e luajtshme nuk është e vlefshme në rast se ajo është e bllokuar në Regjistrin e Barreve Sigurose në favor të palëve të treta. Për nevoja vlerësimi, klientit i kërkohet një kopje të faturës së blerjes, një kopje e dokumentit të zhdoganimit në momentin e aplikimit.

iv. Peng/barrë sigurose mbi Depozitat

Në rast të marrjes së pengut mbi depozitat si garanci për kredinë, shuma e depozitës duhet të mbulojë shumën dhe interesin e kredisë. Marrëveshja, e cila do të përdoret si bazë për përgatitjen e marrëveshjes së kredisë do të paraqitet oficerit të kredisë menjëherë.

v. Garancitë e dhëna në favor të huamarrësit nga institucione të tjera financiare

Në rast të marrjes nga Fondi BESA SHA të garancive nga një bankë vendase apo e huaj për kredinë, shuma e këtyre garancive duhet të mbulojë shumën dhe interesin e kredisë. Huamarrësi do të nënshkruajë një marrëveshje garanci kredie me institucione financiare garantuese.

vi. Garanci të dhëna nga persona apo kompani të mirënjohura në favor të huamarrësit

Në rast se Fondi BESA SHA merr një garanci nga palë të treta për kredinë, ai duhet të sigurohet se këto palë të treta janë persona apo kompani të mirënjohura.

vii. Transferimi i të drejtave mbi llogaritë e arkëtueshme

Transferimi i të drejtave mbi llogaritë e arkëtueshme mund të pranohet nëse Fondi BESA është i sigurt për kompaninë e cila do të kryejë pagesat.

viii. Mbulimi i garancive

Me kredi të siguruar mirë nënkuptohet se kolateralin apo garancinë është e mjaftueshme për të mbrojtur Fondin BESA SHA nga humbjet e mundshme të kapitalit apo interesit. Me mjaftueshmëri nënkuptohet ekzistenca e një dokumentacioni ligjor i cili i siguron institucionit se ai do të mbulojë shumën e kapitalit dhe interesit si dhe kostot për mbledhjen dhe ekzekutimin e këtij kolaterali, kur kolateralin apo garancinë ekzekutohet. Konsiderohen garanci e mirë rastet kur plotësohet një nga kushtet e mëposhtme:

- Nëse kredia garantohet me hipotekë të pasurisë së paluajtshme të huamarrësit apo dorëzanësit, vlera e kredisë nuk e kalon 70% të çmimit të tregut për pasurinë e hipotekuar. Pasuria e paluajtshme duhet të regjistrohet në favor të Fondit BESA SHA.
- Nëse kredia garantohet me peng të pasurive të luajtshme të huamarrësit apo dorëzanësit, vlera e kredisë nuk e kalon 70% të çmimit të tregut të pasurisë së lënë peng.
- Nëse kredia garantohet nga një institucion financiar i specializuar, vlera e kredisë nuk e tejkalon 50% të shumës së garantuar.
- Nëse kredia garantohet nga bllokimi i një depozite në Lekë apo monedhë të huaj, shuma duhet të jetë të pakën 25% më e madhe se vlera e kredisë së dhënë, në rast të monedhave të ndryshme dhe 20% më e madhe në rast të të njëjtës monedhë.

5.10.7 Vlerësimi i kolateralit

Në varësi të produktit të kredisë dhe llojit të kolateralit, Fondi BESA SHA do të aplikojë metoda të ndryshme vlerësimi.

- Për kolateralet të cilat janë garanci për kreditë në nivelin deri në/dhe 1,500,000 leke /15,000 euro vlerësimi do të bëhet nga stafi i degës duke marrë në konsideratë llojin e kolateralit, vendndodhjen, çmimet e tregut.
- Për kreditë mbi 1,500,000 leke/15,000 euro vlerësimi bëhet nga vlerësues i licencuar.
- Si rregull, kolateralet të cilat janë bllokuar për një institucion tjetër financiar nuk do të pranohen të bllokohen si garanci për kredinë e aprovuar. Bëjnë përjashtim nga ky rregull rastet e blerjes së detyrimit të kredisë të një institucioni tjetër kredidhënës.

Për kreditë me garanci hipotekare, për shumat sipas Direktivës së Kredisë, lejohet përdorimi i deklaratës noteriale për vazhdimin e bllokimit të pronës e cila ka qene regjistruar si kolateral për kredinë e mëparshme, por nuk lejohet të përdoret për kreditë e klientëve të tjerë, përveç rasteve ku ka bashkë-pronarë. Në të gjitha rastet e përdorimit të deklaratës noteriale për ribllokimin e pasurisë, ky dokument do të shoqërohet me kartelën e freskët të pronësisë të marrë nga ASHK. Për kreditë sipas Direktivës së Kredisë, pasuria e paluajtshme do të bllokohet në ASHK, edhe nëse ajo ka qenë më parë e bllokuar në favor të Fondit BESA SHA.

- Opinioni ligjor do të bëhet për kreditë me hipoteke dhe/ose barre sigurorese për shumat të përcaktuara nga Direktiva e Kredisë, për rastet mbi nivel miratim kredie në dege. Opinioni ligjor jepet në sistemin Orbit -R nga Departamenti Juridik.
- Në rastet kur kredia sigurohet me kolateral, tokë bujqësore, bllokimi i saj në zyrën e hipotekës respektive do të bëhet në bazë të certifikatës familjare në momentin e procedurës së bllokimit në zyrën e hipotekës respektive.
- Vlerësimi i kolateralit do t'i referohet çmimeve korente dhe të krahasueshme me ato zyrtare të publikuara, bazuar në rregulloren e brendshme të Fondit BESA SHA "Mbi kolateralin pasuri paluajtshme", Udhëzuesin e Kredidhenies dhe VKM-së respektive për çmimet e referencës.
- Në formularin e vlerësimit të kolateralit nga stafi i Degeve, çmimi i vlerësimit do të shumëzohet me përqindjen respektive si vijon (por jo në rastin e vlerësimit të pasurive nga ekspert vlerësues i licencuar, i cili do të jetë sipas vlerës së raportit të vlerësimit):
 - i. Pasuri e paluajtshme e bllokuar në zyrën e hipotekës (AKSH), e siguruar nga kompanitë e sigurimeve 85% dhe 75% nëse nuk është e siguruar.
 - ii. Pasuria e paluajtshme, tokë bujqësore e pajisur me certifikatë të lëshuar nga Komisioni Vendor për Verifikimin e titujve të pronësisë, e siguruar në kompanitë e sigurimeve do të shumëzohet me 75% dhe 65% nëse nuk është e siguruar.
 - iii. Pasuria e paluajtshme me kontratë sipërmarrje ose premtim hipotekimi dhe e siguruar nga kompanitë e sigurimeve 75% dhe 65% nëse është e pasiguar.
 - iv. Pasuri të luajtshme/hipoteke – mjete lundruese të siguruara me Kasko - 75% ose 60% nëse nuk janë të siguruara.
 - v. Peng/Barrë sigurorese – mjete transporti që janë të siguruara me Kasco - 75% ose 60%, nëse nuk është e siguruar me Kasko
 - vi. Peng/Barrë sigurorese mbi makineri dhe pajisje biznesi – 70%

- vii. Peng/Barrë siguruese mbi gjë të gjallë të matrikulluar – 60%
- viii. Peng/Barrë siguruese mbi mobilje, pajisje biznesi të blera gjatë 5 viteve të fundit - 50%.
- ix. Peng/Barrë siguruese mbi shumën e inventarit në biznes/magazinë, vetëm për kreditë me afat 12 muaj - 50%.

Ne rasti në vlerësimin të kolateralit nga Oficeri i kredise, me qëllim që të vlerësohet saktësisht kolaterali, duke siguruar në këtë mënyrë shlyerjen e kredisë, përdoret Formulari e vlerësimit të kolateralit. Mosha e kolateralit është një informacion shumë i vlefshëm dhe kërkohet të përfshihet në procesin e vlerësimit. Mungesa e një informacioni të tillë konsiderohet shkelje e politikës. Formulari i vlerësimit të kolateralit firmoset nga oficeri i kredisë dhe drejtori i degës.

Formulari i vlerësimit të kolateralit dhe dokumentet vërtetuese të kolateralit duhet të verifikohen nga oficeri i kredisë dhe të vlerësohet gjendja dhe kushtet aktuale të kolateralit. Kolaterali regjistrohet në Sistemin ORBIT-R nga asistentet e degëve dhe vlera e kolateralit që do të vendoset në sistem do të jetë para dhe pas skontimit. Pas regjistrimit të kolateralit nga asistentja e degës, në varesi të shumës së kredisë, departamenti juridik, perkatesisht vlerësuesi regjistron vlerën e kolateralit në sistem, pasi ka kryer me pare vlerësimin fizik të kolateralit dhe me pas vijohet me leshimin e opinionit ligjor në sistem, nga Juristi dhe Specialisti i DMR-se.

Per të gjithë kreditë për shumën të përcaktuar nga Direktiva e Kredisë, mbi nivel miratim kredie në dege do të jepet në sistem opinionin e riskut nga Departamenti i Menaxhimit të Riskut. Kërkesa bashkë me dokumentet e pronës si dhe vlerësimi i kolateralit për opinion në Departamentin Juridik dhe në DMR paraqiten në mënyrë elektronike nga dega rajonale/departamenti i kredisë në Sistemin Orbit-R.

5.10.8 Raportet e Regjistrimit të Kredive

Komitetet e kredisë në degë, brenda kufirit të degës, mund të shqyrtojnë/aprovojnë kredi edhe nëse një aplikues për kredi dhe/ose familjaret e tij, ka/kanë kredi tjetër aktive në një institucion tjetër financiar, nëse kredia është me status 0, në tre kështet e fundit të kredisë ekzistuese, sipas regjistrimit të kredisë të BSH, me kusht që analiza e klientit, financiare dhe kolaterali të justifikojnë atë.

Raporti i regjistrimit të kredive duhet të kontrollohet për:

- Aplikuesin për kredi;
- Nëse aplikuesi për kredi është biznes i regjistruar, regjistri i kredive kontrollohet për individin (pronari apo përfaqësuesin e autorizuar) dhe për biznesin e regjistruar;
- Dorëzanësi/t e propozuar;
- Nëse dorëzanësi i propozuar është biznes i regjistruar, regjistri i kredive kontrollohet për individin (pronari apo përfaqësuesin e autorizuar) dhe për biznesin e regjistruar.

5.10.9 Kriteret minimale të pranimit për Garantoret

Kriteret minimale të pranimit për garantoret janë:

- Garantoret duhet të ketë shtetësi shqiptare dhe të jenë rezident;
- Të gjithë dorëzanësit duhet të kenë të ardhura të verifikueshme, të pranueshme dhe historik të mirë në BOA.
- Mosha minimale 18 vjeç. Mosha maksimale e garantit për shlyerjen e kështit të fundit të kredisë do të jetë 67 vjeç për femrat dhe 70 vjeç për meshkujt. Garantoret hipotekues/barredhenes nuk kanë kriter moshe.
- Garanti mund të jetë individ, person fizik dhe ose juridik.
- Histori e mirë kredie tek Fondi BESA SHA dhe pa ekspozim në një kredi tjetër aktive me mbi 30 ditë vonësë.
- Autorizimi për të kontrolluar regjistrin e kredive të bankës së Shqipërisë.

5.11 Miratimi i kredisë

Komiteti i kredisë në degë rishikon të gjitha aplikimet për kredi dhe vendos të miratojë ose të mos miratojë kredinë. Vendimi duhet të jete unanim. Nëse shumica e kredisë apo ndonjë element tjetër i aplikimit për kredi nuk është brenda nivelit të aprovimit të degës, vendimi i degës për kredinë dhe aplikimi për kredi i paraqitet nivelit të duhur aprovues. Megjithatë, komitetet e kredisë në degë paraqesin vetëm ato aplikime për kredi të cilat janë miratuar paraprakisht nga komiteti i kredisë në degë.

Pas përfundimit të mbledhjeve të komitetit të degës, hartohen vendimet e aprovimeve për kreditë të cilat firmosen nga anëtarët e komitetit të degës. Vendimi i kredisë përmban elementet e mëposhtme: shumën e kredisë, monedhen, afatin e kredisë, interesin e kredise, penalitetin, llojin e kredisë, garancitë/kolateralin. Vendimi i miratimit të kredisë printohet në dy kopje: një kopje mbetet në degë, një i dërgohet Departamentit të Kredisë. Vendimi i komitetit të degës printohet nga asistentja e degës. Te gjithë pjesëtarët në mbledhjen e komitetit firmosin vendimin e komitetit. Vendimi i firmosur i miratimit i kredisë gjithashtu hidhet në sistemin Orbit-R.

Komiteti i kredisë në degë kryen veprimet e mëposhtme në sistemin Orbit-R.

- Miraton kreditë (nga personat e autorizuar sipas niveleve aprovuese); ose
- Kthen kredinë për ndryshim; ose
- Refuzon kredinë.
- Rastet për daljen nga procedurat parashikohen ne Direktivën e Kredisë

5.12 Njoftimi i klientit

Sapo të jetë përgatitur vendimi i kredisë, oficeri i kredisë njofton klientin në lidhje me vendimin e kredisë (miratim, kthim për plotësim apo refuzim). Oficeri i kredisë mund të njoftojë klientin duke përdorur metoda të ndryshme komunikimi (takim të drejtpërdrejtë, telefon, e-mail, etj.).

5.13 Kontrata e kredisë

Kontrata e kredisë printohet mbasi miratohet Vendimi i Komitetit për kredinë ne sistemin Orbit-R.

Kontrata e kredisë printohet nga asistent operatorja dhe firmoset, ne çdo faqe, nga personat përgjegjës sipas udhëzimeve ne fuqi. Ne rastin e nënshkrimit te kontrates pa noter ne dege, firmosja e kontrates behet nga klienti ne Deget Rajonale dhe Zyrat satelite sipas udhëzimeve dhe procedurave ne fuqi.

Ne rastin e nënshkrimit te kontrates ne Zyrat noteriale, Oficeri i kredisë i dorëzon klientit kontratën e kredisë ose marrëveshjen shtese te kredisë dhe informon klientin në lidhje me sa vijon:

- Noterizimin e kontratës së kredisë apo shteses se kontrates se kredise (ne rastin e ristrukturimeve) dhe,
- Bllokimin e kolateralit/eve në favor të Fondit BESA SHA.

Në Aneksin Nr. 2 “Elemente specifike të kontratës së kredisë” duhet të nënshkruajnë të gjithë personat që janë “Palë” në kontratën e Kredisë, ashtu si kanë nënshkruar çdo faqe të saj.

Për kreditë mbi 3,000,000Lekë/ 30,000 euro deri në/dhe 6,000,000 Lekë/ 60,000 euro kontrata e kredisë do te firmoset nga Drejtori/Nëndrejtori i Departamentit të Kredisë.

Per kreditë mbi 6,000,000 Lekë/60,000 euro – 15,000,000 leke/150,000 euro kontrata e kredisë do te firmoset nga Drejtori i Departamentit te kredise

Shpenzimet për sa më sipër janë detyrim i klientit dhe i paguhen drejtpërdrejt institucionit përkatës (zyrës noteriale, zyrës së hipotekës dhe agjencisë së regjistrimit të barrës siguruese).

Kontrata e kredisë përmban informacionin e mëposhtem ne perputhje me kerkesat rregullative te Bankes se Shqiperise:

- Informacion për Kredidhenesin,
- Informacion për Kredimarresin,
- Informacion për Garantorin/ët,
- Qëllimin e kredisë,
- Të drejtat dhe detyrimet e Kredidhenesit ,

- Të drejtat dhe detyrimet e Kredimarresit dhe/ose Garantorin/et,
- Kushtet (termat e kredisë) dhe afatet për shlyerjen e kredisë,
- NEI
- Kolateralin,
- Penalitete në rast të mos kryerjes së pagesave ose pagesave me vonesë.

Dokumentet e identifikimit të klientit dhe garantorit/et, dokumenti i kolateralit/eve dhe anekset përkatëse janë pjesë integrale e kontratës së kredisë.

Në rastet kur kreditë disbursohen në monedhë të huaj dhe te Kredise konsumatore, klienti duhet të informohet dhe firmosë deklaratën e efektit të monedhës, e cila do të jetë pjesë e dosjes së kredisë.

Kontrata e kredisë printohet në sistemin Orbit-R. Çdo faqe e kontratës së kredisë përmban numrin e faqes, datën dhe orën e printimit të kontratës.

Çdo ndryshim në përmbajtjen e kontratës së kredisë jashtë sistemit Orbit-R apo printimi i kontratës së kredisë jashtë sistemit Orbit-R konsiderohet shkelje e rëndë e detyrës.

Në raste te veçanta, kur këto ndryshime janë të nevojshme, drejtori degës rajonale duhet të kërkojë aprovimin paraprak të drejtorit të departamentit ligjor.

Ne rastet kur termat e kredisë përcaktohen me vendim te veçante, jashtë procedurave standarde, kontrata editohet jashtë sistemit Orbit-R referuar vendimit përkatës.

Para se të dërgohet për noterizim apo te firmoset ne Degen Rajonale/Zyren Satelite, kontrata e kredisë duhet të kontrollohet nëse janë plotësuar të gjitha elementet e kontratës së kredisë në sistem dhe nëse janë bashkëngjitur të gjitha dokumentet e nevojshme (anekset e kontratës, dokumentet e pronësisë, deklaratat noteriale), si dhe nëse është vendosur vula e degës apo e zyrës qendrore. Këto elemente verifikohen nga asistentja e degës/Departamentit te Kredise per kredite LE.

Numri i kopjeve të kontratave të kredisë sipas garancisë do të jetë:

- 5 (pesë) kopje kontrata me hipotekë
- 4 (katër) kopje kontrata me barrë siguruese
- 4 (katër) kopje kontrata me peng
- 4 (katër) kopje me dorëzani

Kredia disbursohet brenda 30 ditëve nga firmosja dhe noterizimi i kontratës.

Në rast se kredia e aprovuar është rifinancim për një kredi të mëparshme, në çdo rast kontratës së kredisë do t'i bashkëngjitet Aneksi nr. 2 "Elemente specifike të kontratës së kredisë", në të cilën klienti jep aprovimin e tij se detyrimi i mbetur i kredisë ekzistuese do të mbyllet me marrjen e kredisë së re që do të disbursohet dhe/ose do të mbyllet detyrimet e dorëzanësve të kredisë apo detyrimet e anëtarëve të familjes (brenda së njëjtës certifikatë familjare). Ky aneks, ashtu si kontrata, do të printohet nga sistemi dhe do të nënshkruhet nga palët dhe personat përgjegjës të Fondit BESA SHA sipas niveleve dhe ne varesi te shumes se kredise.

Në të gjitha rastet e kredive të ristrukturuara, shtesa e kontratës firmoset nga personat përgjegjës ne varesi te shumes se kredise qe po ristrukturohet.

Dega Rajonale do të kryej shërbimet noteriale vetëm në noteritë e përfshira në listën e aprovuar nga Drejtori Ekzekutiv.

Drejtori i Degës Rajonale është përgjegjës për zbatimin e kësaj procedure. Në rast se do të vërehen raste të aprovimit të kredive me dokumentacion të noterizuar në një noteri që nuk përfshihet në listën e aprovuar, kjo do të përbëjë shkelje dhe do të merren masa në përputhje me rregulloret e aprovuara nga Fondi BESA SHA.

Oficeri i kredisë/Menaxheri Rajonal i Kredise LE jane përgjegjës për informimin e personit i cili do të firmosë kontratën, si dorëzanësi apo hipotekuesi, në lidhje me detyrimet ligjore që ata marrin përsipër me nënshkrimin e kontratës, si dhe të konstatojnë nëse këta persona kanë apo jo mundësi të paraqiten para një noteri për nënshkrimin e kontratës.

Të gjitha kontratat e kredive do të kontrollohen nga DAKO, Sektori i Administrimit të Kredive. Përgjegjësia e përputhshmërisë, sipas niveleve të aprovimit, së termave të kontratës me Vendimin e Komitetit të Kredisë

do të jetë e oficerit të kredisë, asistentit, drejtorit, nëndrejtorit të degës rajonale, menaxherit rajonal, drejtorit dhe nëndrejtorit të departamentit të kredisë, specialistit të DMR, Drejtorit të DMR, specialistit të Loan Admin dhe Drejtorit të DAKO-s sipas përfshirjes së secilit në dosjen e kredisë.

Subjekti nuk lidh kontrata të kredisë konsumatore gjatë fashës orare 22:00 deri në 07:00⁸.

5.14 Transparenca dhe dhënia e informacionit

Bashkë me kontratën, oficeri i kredisë duhet të informojë palet në kontratë mbi pasojat e moskryerjes së pagesave apo pagesave me vonësë. Ky informacion i jepet klientëve dhe garantit/eve për qëllime transparence, me qëllim që të kuptohet sa më mirë marrëdhënia huamarrës-kreditor dhe për përmirësimin e cilësisë së pagesave. Oficeri i kredisë do t'iu shpjegojë gjithashtu klientëve elementet kryesore të marrëveshjes lidhur me pagesat, kështet mujore, afatet e pagesave dhe kushtet e shlyerjes së kredisë para kohe.

Gjithashtu për kredinë konsumatore ose hipotekare klientit i vihet në dispozicion “*Informacion i standardizuar parakontraktor i kredise konsumatore*”, ku shprehet i gjithë informacioni i nevojshëm mbi kushtet e kredisë konsumatore ose hipotekare (qëllimi, shuma, afati, interesi, te drejten e terheqjes nga kontrata brenda 14 diteve nga nënshkrimi i kontrates etj.).

Klienti informohet mbi gjendjen e kredisë aktive, në formë të shkruar, sa herë që paraqit kërkesën, gjithmonë në formë të shkruar, pranë degës ku është kredituar. Asistente operatore të degës përkatëse do të përgatisin procedurat sipas rregulloreve të brendshme që parashikojnë dhënien e informacionit. Dhënia e “vërtetimit të detyrimit” bëhet kundrejt pagesës së një komisioni nga ana e klientit.

Drejtori i degës/Menaxheri Rajonal për kredite LE është përgjegjës për dhënien e informacionit klientëve në lidhje me normën nominale dhe efektive të interesit, opsionet për shlyerjen e kredisë, etj., përmes dokumentacionit ose personalisht.

Një kopje e informacionit të dhënë klientit mbahet në dosjet fizike në Deget Rajonale dhe në Sektorin e LE në Departamentin e Kredise.

5.15 Komisioni i aplikimit

Komisioni i aplikimit krijohet nga tarifë (fee) e veçantë që paguhet nga klienti (*mbahet dhe kontabilizohet në llogaritë e Fondit BESA SHA nga shuma e çekut ose transfertës bankare, ose e paguan klienti*) në momentin e disbursimit të kredise, në varësi të shumës dhe afatit të kredise. Komisioni i aplikimit miratohet me Urdhër të Drejtorit Ekzekutiv në Politikën e Kredise. Ky fond është i pakthyeshëm. Fondi BESA SHA do të administrojë dhe përdorë këtë fond për rritjen e aktivitetit të tij.

5.16 Disbursimi i kredisë

Drejtori i degës/asistenti i degës janë përgjegjës për saktësinë e kontratave të kredive. Përgjegjësi i Sektorit LE për kredite LE verifikon kontratën e kredisë për të siguruar saktësinë e veprimeve pas kontrollit/saktësimit të kontrates nga departamenti ligjor për kredite LE.

Dega/Sektorin e LE mbasi bashkëngjitin në sistem dokumentet e kontrates së kredisë, e dërgojnë nepermjet sistemit Orbit-R pranë sektorit Loan Admin në mënyrë që të procedohet me verifikimin e kontrates së kredise dhe disbursimin e kredise nepermjet menyrave të mëposhtme sipas procedurave dhe Rregulloreve në fuqi të Departamentit të Administrimit të Kredive dhe Operacioneve.

5.16.1 Disbursimi nepermjet llogarisë bankare

Në rastet kur disbursimi i kredisë bëhet në llogarinë bankare të klientit, Asistenti i degës/Departamentit të Kredise për kredite LE dërgojnë nepermjet sistemit Orbit-R kërkesën për disbursimin e kredisë bashkë me dokumentin për bllokimin e garancisë dhe dokumentin e lëshuar nga banka për numrin e llogarisë bankare të klientit tek Departamenti i Administrimit të Kredive dhe Operacioneve. DAKO pas verifikimit të këtyre

⁸ Ndryshuar me Vendimin e Keshillit Mbikqyres nr 650 date 04.12.2024.

dokumenteve, si dhe gjendjen e llogarive bankare, kryen transfertën në llogarinë bankare të klientit. Në rastet kur llogaria e klientit është në një bankë të ndryshme nga ajo ku Fondi BESA SHA ka llogaritë e veta dhe pas rënies dakord për kryerjen e pagesës, shpenzimet shtesë për këtë transfertë janë detyrim i klientit.

5.16.2 Dirbursimi me Çek.

Pas verifikimeve të kontratës dhe dokumenteve të kontratës të bashkëlidhur, Asistent i degës njofton Sektorin e Loan Admin për kontrollin sipas rregullores së Sektorit të Loan Admin prane DAKO-s. Pas miratimit të formularit të disbursimit të kredise nga DAKO, çeku i kredisë përgatitet menjëherë pas firmosjes dhe/ose noterizimit të kontratës së kredisë. Çeqet plotësohen nga asistentet e degëve dhe Drejtoret e Degeve Rajonale, të autorizuar nga Drejtori Ekzekutiv. Pas firmosjes, çeku vulloset me vulën e degës përkatëse.

Drejtori i degës i dorëzon çekun klientit. Çdo çek ka një afat të caktuar, kështu që klienti do të njoftohet që ai/ajo duhet të kryejë veprimet menjëherë pas marrjes së çekut.

Pasi çeku t'i jetë dorëzuar klientit, ai/ajo firmos kopjen e çekut dhe vendos datën mbi të. Kjo kopje i bashkëngjitet kopjes së kontratës së kredisë që Dega Rajonale mban në zyrat e saj.

5.16.3 Disbursimi në Arkat e Fondit Besa SHA

Pas verifikimeve të kontratës dhe dokumenteve të kontratës të bashkëlidhur, Asistent i degës njofton Sektorin e Loan Admin për kontrollin sipas rregullores së Sektorit të Loan Admin prane DAKO-s. Pas miratimit të disbursimit të kredise nga DAKO, në rastet kur disbursimi i kredisë bëhet përmes arkës së Fondit Besa SHA, pagesa e kredise klientit bëhet në përputhje me Rregulloren dhe procedurave në fuqi të veprimeve në arkat e Fondit Besa SHA. Kopje e mandat disbursimit të kredise i bashkëngjitet kopjes së kontratës së kredisë që Dega Rajonale mban në zyrat e saj.

5.17 Dosja e kredisë

Ky seksioni përmban informacionin mbi dokumentet specifike sipas produkteve të kredise që përbëjnë elementet e detyrueshme të dosjes së kredisë.

Dokumentet të cilat janë të përbashkëta për të gjitha produktet e kredive MSME dhe elemente të detyrueshme të një dosje kredie janë:

- i. Relacioni për aplikuesin për kredi i përgatitur nga oficeri i kredisë.
- ii. Aplikimi i kredisë i nënshkruar nga palët e kredisë (Formulari Nr. 2).
- iii. Dokumenti i identifikimit i aplikuesit për kredi dhe garantit/tet, paqë në kontratën e kredise (fotokopje e pasaportës dhe/ose kartës së identitetit),
- iv. Në rastet e kompanive (shpk, sh.a) pjesë e dosjes duhet të jenë ID/Pasaportat e aksionereve/ortakeve)
- v. Certifikatë familjare e freskët, jo më e vjetër se tre muaj nga data e aplikimit për kredi,
- vi. Kërkesa për kredi e klientit dhe kërkesa për rifinancim për të gjitha rastet kur klienti paraqitet për një shtesë kredie
- vii. Klauzola e pelqimit paraprak e aplikuesit për kredi dhe e garantorit/reve.
- viii. Dokumentin e regjistrimit të biznesit (nëse aplikuesi për kredi është një biznes i regjistruar ose nëse aplikuesi për kredi ka në zotërim një biznes të regjistruar).
- ix. Raportin e regjistrimit të kredive të Bankës së Shqipërisë për aplikuesin për kredi dhe garantorin/ret si dhe për kompanitë/fermeret NIPT-in të firmosur dhe datuar nga drejtori i degës rajonale.
- x. Dokumentacionin e kolateralit sipas rastit (formulari i vlerësimit, foto, opinionin ligjor, vlerësimin e kolateralit, dokumentet e hipotekës/barres sigurorese).
- xi. Hartën e vendndodhjes së biznesit të aplikuesit për kredi ose vendbanimit për kreditë konsumatore dhe personale. E cila mund të jetë një skicë e thjeshtë ose hartë e nxjerrë nga google map.
- xii. Dy foto të ambienteve të biznesit të aplikuesit për kredi (nga brenda dhe jashtë ambientit), nëse kredia është aprovuar për aktivitetin e biznesit.
- xiii. Dy foto të aseteve të lëna si kolateral.

- xiv. Dokumente që verifikojnë burimin parësor dhe/ose dytësor të aplikuesit për kredi për shlyerjen e kredisë.
- xv. Analize financiare të aplikuesit për kredi përfshirë gjithë dokumentacionin mbështetës.
- xvi. Propozimin për miratimin e kredise nga Komiteti i Kredise.
- xvii. Vendimin e aprovimit të kredisë të firmosur nga Komiteti i Kredise.
- xviii. Kontratën e kredisë të firmosur ne Deget Rajonale ose e noterizuar.
- xix. Kalendarin e shlyerjes së kredisë.
- xx. Kalendarin e shlyerjes së kredive të mëparshme tek Fondi BESA SHA, nëse ka.
- xxi. Formulari/ët i monitorimit të kredisë.

Përveç këtyre, nëse ndodhin vonesa në shlyerjen e kredisë:

- i. Letër njoftimi që i dërgohet klientit dhe garantorit/reve, pale ne kontraten e kredise, në rast të pagesave me vonesë.
- ii. Në rast të veprimeve ligjore kundrejt klientit, gjithë dokumentacioni ligjor (vendimi i gjykatës, kërkesat, etj.).

Të gjitha dosjet e kredive në degë duhet të mbahen në një vend të sigurt, ne perputhje me procedurat dhe rregulloret ne fuqi te Fondit BESA SHA “Per arkiven”.

5.18 Monitorimi i kredisë

5.18.1 Verifikimi i përdorimit të fondeve të kredisë

Oficeri u kredisë/Menaxheri Rajonal per Kredite LE jane te detyruar të verifikojnë përdorimin e fondeve të kredisë nga klienti, në përputhje me qëllimet e paraqitura në aplikimin për kredi, deri në 60 ditë pas disbursimit të kredisë dhe të regjistrojnë përmbledhjen e vizitës verifikuese në ORBIT-R, brenda 24 orëve nga vizita monitoruese.

Procedura e detajuar mbi ndjekjen dhe monitorimin e kredise do te jete sipas Udhezimit dhe procedurave ne fuqi “Per monitorimin e kresise”.

5.18.2 Kësti i parë

Dy ditë para afatit të pagesës së këstit të parë, oficeri i kredisë kontakton klientin për ta kujtuar në lidhje me kalendarin e pagesës dhe datën kur duhet të kryhet pagesa.

5.18.3 Monitorimi i rregullt i kredisë

Oficerët e kredisë/Menaxheri Rajonal per kredite LE monitorojnë klientin dhe situatën e klientit çdo tremujor përmes vizitave dhe/ose kontakteve me klientin. Një informacion mbi aktivitetet monitoruese hidhet në ORBIT-R brenda 24 orëve nga aktiviteti monitorues ne Modulin e shenimeve ne Loan Application. Oficeri i kredisë/Menaxheri Rajonal per kredite LE jane te detyruar të përditësojnë informacionin e kontaktit me klientin në sistemin Orbit-R, përfshirë numrat e telefonit menjëherë pasi jane vënë në dijeni të ndonjë ndryshimi të ndodhur.

Monitorimi i rregullt i kredisë për kreditë e disbursuara me shumë mbi 6,000,000 Lekë (kundervlehtë ne Euro/Dollar) përfshin shqyrtimin e balanceve vjetore të klientëve. Degët rajonale dhe sektori LE prane Departamentit te Kredise janë përgjegjës për përditësimin e këtij informacioni.

Menaxheret Rajonale, ne degët e rajonit përkatës verifikojnë çdo muaj 20% te kredive te disbursuara ne nivel dege, te muajit paraardhës. Përzgjedhja e këtyre kredive behet ne mënyre selektive duke marre ne konsiderate shumen, aktivitetin, kolateralin, etj. Ato raportojnë ne mënyrë periodike ne lidhje me rezultatet e verifikimit tek Drejtori i Departamentit te Kredise.

Operatorët Call Center prane Departamentit te Marketingut, kontaktojnë nëpërmjet telefonit çdo muaj te gjithë klientët e disbursuar ne muajin paraardhës, me qëllim verifikimin e te dhënave kryesore qe kane te bëjnë me klientin dhe kredinë e disbursuar (adresa, numri i telefonit, shuma e disbursuar, vlera dhe data e këstit).

Procedura e detajuar e monitorimit te kredise jepet ne ”Udhezimin per monitorimin e kresise”.

5.18.4 Praktikat e papranueshme të mbledhjes së kredisë nga oficerët e kredisë

Disa nga praktikat e papranueshme nga ana e oficerëve të kredisë mund të konsiderohen si më poshtë:

i) Detyrimi me forcë apo kërcënimi

Një oficer kredie nuk duhet:

- Të kërcënojë ose të përdorë forcë fizike të çdo lloji ndaj debitorit, ndonjë anëtar të familjes, dorëzanësëve apo personave të lidhur me debitorin;
- Të dëmtojë ose të kërcënojë se do të dëmtojë pronën e debitorit;
- Të bllokojnë hyrjen në pronë;
- Të qëndrojnë në pronën e debitorit i kërkohet të largohet, nëse nuk ka një urdhër të gjykatës.

Sjellje të tilla mund të raportohet menjëherë në polici nga debitorin.

ii) Shqetësime/Ngacmime, abuzime verbale ose sjellje imponuese

Një oficer kredie nuk duhet:

- Të bërtasë apo të abuzojnë verbalisht me debitorin gjatë komunikimit në lidhje me borxhin;
- Të përdorë gjuhë të pahijshme ose raciste;
- Të kontaktojë klientin më shumë se sa është e nevojshme ose në kohë të papërshtatshme. Normalisht, stafi duhet të kontaktojë debitorët nga ora 07.00 deri në orën 19.00, me përjashtim të rasteve të veçanta kur ata mund të kontaktohen në një tjetër moment;
- Të telefonojnë në mënyrë të përsëritur me qëllim bezdisjen e debitorit apo të bëjnë telefonata anonime apo të shtret sikur është dikush tjetër;
- Të komunikojë me debitorët në vendin e tyre të punës, në rast se është këshilluar nga pronari se kjo nuk është e pranueshme apo është e ndaluar.
- Të kontaktojë fqinjët apo kolegët e punës së debitorit dhe ti thotë atyre se duhet të kontaktojë debitorin në lidhje me një çështje urgjente;

iii) Deklarata të rreme ose mashtruese ose sjellje mashtruese

Një oficer kredie nuk duhet:

- Të bëjë deklaratat të rreme për shumën që detyrohet debitorin ;
- Të përpiqet të mbledhë shuma të pajustificuara si interesa, goba, komisione ose pagesa të tjetra, veç detyrimit që lind nga kontrata që ka nënshkruar debitorin;
- Të bëjë deklaratat të rreme për atë se çfarë do të ndodhë nëse borxhi nuk paguhet ose çfarë ka ndërmend të bëjë në një rast të tillë;
- Të dërgojë njoftime me letra që kërkojnë pagesën e borxhit, të cilat janë hartuar për tu dukur si dokumente gjyqësore;
- Të pretendojë se është (ose vepron për) një avokat, përfaqësues i gjykatës apo përmbarrimit.

iv) Sjellje e padrejtë dhe e pandërgjegjshme

Një oficer kredie nuk duhet të përfitojë prej debitorit:

- nëse debitorin është i pafavorizuar për shkak të sëmundjes, paaftësisë, moshës, analfabetizmit ose rrethanave të tjera
- nëse nuk i ka bërë të ditur debitorin, që në marrjen e kredisë, të gjithë procesin e shlyerjes së kredisë dhe hapat që do të ndiqen në rast të vonësës apo mungesës së shlyerjes së kredisë, si dhe pasojat në rast të mosshlyerjes së kredisë.

5.18.5 Shenja paralajmëruese

Disa shenja paralajmëruese që mund të vërehen gjatë aktiviteteve të monitorimit dhe komunikimit me klientit të cilat mund të tregojnë probleme serioze në lidhje me shlyerjen e kredisë dhe/ose mashtrim nga ana e klientit janë:

- Klienti nuk paguan kështu e parë të kredisë;

- Klienti e shmang kontaktin e drejtpërdrejtë me oficerin e kredisë;
- Klienti refuzon ose nuk jep informacionin e kërkuar, ofron informacion të rremë;
- Klienti nuk konfirmon përdorimin e fondeve të kredisë për qëllimet e paraqitura në aplikimin për kredi;
- Gjendja e pasurisë së lënë kolateral nuk mund të konfirmohet nga oficeri i kredisë, për arsye se klienti nuk është i gatshëm të bashkëpunojë.

5.19 Pagesat e kredisë

Pagesat e kredisë (këstet) te Fondit BESA SHA do të bëhen në të njëjtën datë të muajit pasardhës nga data e disbursimit. Kjo për rastet kur klienti nuk e zgjedh datën e pagesës. Në rastet kur klienti e zgjedh dhe e cakton vetë datën e pagesës, ajo mund të fiksohet brenda 15 ditëve pas një muaji nga data e disbursimit. Për produkte të veçanta si BESA AGRO dhe Kredi Turizëm pagesa e kredisë mund të jete edhe me këste të çrregullta dhe me këste ciklike. Kësti i kredisë përbëhet nga principalin dhe interesi. Metodat e llogaritjes së interesit dhe principalit specifikohen në kontratën e kredisë. Pagesat e kredisë bëhen në llogaritë bankare të Fondit BESA SHA në Bankat e Nivelit të dytë, në zyrat e Postes Shqiptare, në zyrat e U.F.T-se ose në arkat e Fondit BESA SHA. Më pas ky informacion regjistrohet në sistemin Orbit-R. Nga totali i pagesës, detyrimi i regjistruar dhe i pagueshëm ndjek radhën si vijon duke filluar nga kësti me i hershem për tu paguar:

- Penalitetet e periudhës;
- Interesat e prapambetura;
- Interesat e periudhës
- Principalin

Duke marrë në konsideratë sa më sipër, është shumë e rëndësishme që drejtori i degës dhe oficeri i kredisë/Menaxheri Rajonal për kredite LE t'i shpjegojë me detaje të gjithë procesin e shlyerjes së kredisë klientëve të cilët aplikojnë për një kredi pranë Fondit BESA SHA.

Oficeri i kredisë apo punonjës të tjerë të Fondit BESA SHA nuk lejohen, për asnjë lloj arsyeje, të marrin para në dorë nga klientët. Çdo veprim i tillë do të konsiderohet shkelje e rëndë e detyrës dhe e procedurave të miratuara nga Fondi për kredidhënien.

5.20 Shlyerja e plotë e kredisë

Në rast se këstet e kredisë paguhen në përputhje me kushtet e kontratës për sa i takon shumës dhe afatit dhe nuk ka asnjë detyrim tjetër, klienti mund të aplikojë për një kredi tjetër. Në rast se klienti nuk dëshiron të vazhdojë bashkëpunimin, me kërkesë drejtuar oficerit të kredisë, fillon procedura për përgatitjen e dokumentacionit për zhbllokimin e garancive të bllokuara në favor të Fondit BESA SHA. Dokumentacioni i cili përgatitet në degë përfshin:

- Për klientët të cilët do të mbyllin kredinë dhe të largohen nga *Institucioni*, do të plotësohet një pyetësorë i cili do të vendoset në dosjen e klientit.
- Kërkesën e klientit për lirim të pronës.

Kërkesën e oficerit të kredisë dhe drejtorit të degës për zhbllokimin e garancive, në të cilën specifikohet se këto garanci janë bllokuar vetëm për kredinë që sapo është shlyer plotësisht si dhe verifikimin nëse këto kolaterale janë të lidhura me kredi të tjera aktive apo w-off. Këto deklarata firmosen nga Drejtori Ekzekutiv ose nga një person i autorizuar prej tij, dhe i dorëzohen drejtorit të degës për të kryer procedurat e mëtejshme.

Procedura e lirit të kolateralit përcaktohet në procedurat dhe Udhëzimet në fuqi të Fondit BESA SHA dhe kërkon:

- Kopje të dokumenteve të garancive.

- Kalendarin e shlyerjeve të kredisë, të firmosur nga asistentja e degës.
- Këto dokumente i paraqiten Departamentit Juridik të Fondit BESA SHA, i cili pasi bën verifikimet e nevojshme, dhe firmos deklaratën noteriale për zhbllokimin e garancisë.

Në rast të mbylljes së kredisë para afatit duhet edhe Deklarata e Burimit të Ardhurave, Formularët përkatës sipas procedurave dhe Udhezimeve në fuqi të AML-se si dhe dokumenti justifikues për të ardhurat e deklaruara nga klienti për mbylljen e kredisë para afatit.

Në të gjitha rastet, kur klientë të rregullt të cilët kanë një historik të mirë në sistem, por të cilët nuk janë aktualisht klientë aktivë tek Fondi BESA SHA, do të njoftohen për të gjitha fushatat promovuese të Fondit BESA SHA dhe në lidhje me çdo produkt apo shërbim të ri të hedhur në treg.

5.21 Kreditë me vonesë

Të gjitha pagesat të cilat nuk kryhen në afatet e përcaktuara në kontratën e kredisë do të quhen pagesa me vonesë. Të gjitha pagesat e shumave më të vogla se kështet mujore (principali dhe/ose interesi) do të quhen pagesa të pjesshme. Në këto raste, për shumën e papaguar dhe për çdo ditë vonesë do të përlogariten penalitete të cilat do të zbriten nga pagesa e ardhshme. Në rast se edhe 1 (një) lek rezulton i papaguar referuar kalendarit teorik, për shkak të pagesave me vonesë apo të pjesshme, principali i papaguar i mbetur do të konsiderohet kredi në risk. Totali i principalit i kredive në risk të Fondit BESA SHA do të përbëjë portofolin e kredisë në risk. Oficeri i kredisë, menjëherë pas marrjes dijeni për këto pagesa të pjesshme apo me vonesë, duhet të kontaktojë me klientin dhe t'i kërkojë pagesën e detyrimeve të pashlyera në afatin e caktuar. Në rast se klienti nuk reagon pas kontaktit të oficerit të kredisë/Menaxheri i Kredite LE, atëherë drejtori i degës/Drejtori i Departamentit të Kredite duhet të dërgojë njoftimet zyrtare në përputhje me Udhezuesin dhe procedurat e monitorimit të kredive.

5.22 Penalitetet

Objekti i politikës së penaliteteve të Fondit BESA SHA është të detyrojë klientët të shlyejnë kreditë e tyre në kohë. Politika e përgjithshme e Fondit BESA SHA synon që të sigurojë se politika e penalitetit nuk ndikon negativisht tek klientët në shlyerjen e kredive. Nëse afati për pagesën ka përfunduar, klienti është i detyruar të paguajë një penaltet që është një përqindje e llogaritur mbi kështin e kredisë dhe në përputhje me kërkesat rregullative të Bankes së Shqipërisë.

6 KLASIFIKIMI I KREDISË

6.1 Klasifikimi i Kredisë

Klasifikimi i ekspozimit të kredive duhet të jetë sipas Rregullores së Bankës së Shqipërisë “Për administrimin e rrezikut për subjektet financiare jo banka”.

Klasifikimi i kredive bëhet të paktën një herë në tre (3) muaj si më poshtë:

A. Kredi Standarde

“Kredi Standarde”, do të quhen kreditë që plotësojnë kushtet e mëposhtme:

- i. gjendja financiare e kredimarrësit dhe flukset e pritshme hyrëse të parasë, janë plotësisht të mjaftueshme për vazhdimësinë e veprimtarisë së tij dhe shlyerjen e detyrimeve;
- ii. kryegjësja ose interesi nuk është paguar plotësisht, për një periudhë prej 1 (një) deri 30 (tridhjetë) ditësh nga data e pagesës së kështit;

B. Kredi në Ndjekje

“Kredi në Ndjekje”, do të quhen kreditë që plotësojnë kushtet e mëposhtme:

- i. gjendja financiare e kredimarrësit dhe flukset hyrëse të parasë janë të mjaftueshme për të përmbushur detyrimet, pavarësisht vështirësive financiare të momentit, dhe se nuk ka shenja përkeqësimi të gjendjes së kredimarrësit në të ardhmen.
- ii. kryegjëja ose interesi nuk është paguar plotësisht, për një periudhë prej 31 (tridhjetë e një) deri 90 (nëntëdhjetë) ditësh nga data e pagesës së kështit.

C. Kredi nën standarde

“Kredi në nën standarde”, do të quhen kreditë që plotësojnë kushtet e mëposhtme:

- i. gjendja financiare e kredimarrësit, kapitali dhe flukset hyrëse të parasë vlerësohen si të pamjaftueshme për përmbushjen e rregullt të detyrimeve të prapambetura, ose subjekti nuk disponon gjithë informacionin e kërkuar ose të përditësuar, të nevojshëm për të vlerësuar plotësisht gjendjen financiare të tij.
- ii. kryegjëja ose interesi nuk është paguar plotësisht për një periudhë prej 91 (nëntëdhjetë e një) deri 180 (njëqind e tetëdhjetë) ditësh nga data e pagesës së kështit.

D. Kredi të Dyshimta

“Kredi në Dyshimta”, do të quhen kreditë që plotësojnë kushtet e mëposhtme:

- i. gjendja financiare e kredimarrësit, kapitali dhe flukset hyrëse të parasë vlerësohen si të pamjaftueshme për përmbushjen e plotë të detyrimeve - kredimarrësi shfaq probleme likuiditeti, dhe deklarimi i kredimarrësit “në paaftësi paguese/i falimentuar”, vlerësohet si një mundësi reale.
- ii. kryegjëja ose interesi nuk është paguar plotësisht për një periudhë prej 181 (njëqind e tetëdhjetë e një) deri 365 (treqind e gjashtëdhjetë e pesë) ditësh nga data e pagesës së kështit;

E. Kredi të Humbura

“Kredi të Humbura”, do të quhen kreditë që plotësojnë kushtet e mëposhtme:

- i. gjendja financiare e kredimarrësit vlerësohet qartë se nuk siguron përmbushjen e plotë të kushteve të shlyerjes së kryegjësë dhe të interesit; ose vlerësohet se mungon i gjithë dokumentacioni i nevojshëm për përcaktimin e gjendjes financiare; ose kredimarrësi është në paaftësi paguese/ka falimentuar, është përfshirë në proces likuidimi; ose kredimarrësi ka vdekur dhe askush nuk mund të paguajë kredinë; ose subjekti ka vepruar juridikisht dhe në mënyrë përfundimtare (është marrë vendimi i formës së prerë të gjykatës) për të realizuar procesin e ekzekutimit të kolateralit.
- ii. kryegjëja ose interesi nuk është paguar plotësisht për një periudhë prej më shumë se 365 (treqind e gjashtëdhjetë e pesë) ditësh nga data e pagesës së kështit.

F. Kredi deri në 600,000 Lekë

Fondi BESA SHA përjashtimisht nga sa parashikohet në rregulloren e BSH, për kreditë e lëvuara deri në shumën e kredive që përkufizohen si mikrokredi, deri në 600,000 Lekë, klasifikon kreditë dhe krijon fonde rezervë për mbulimin e humbjeve, sipas kritereve dhe normave të përcaktuara për institucionet financiare të mikrokredisë.

G. Kredi të ristruktuara

Çdo kredi e dhënë për të ripaguar një kredi tjetër se cilës i ka kaluar afati dhe kushtet e se cilës janë modifikuar pjesërisht, në rastin e zgjatjes së afatit të kredisë, ose tërësisht si në rastin e ristrukturimit të Kredisë për shkak të kushteve të vështira financiare të kredimarrësit apo paaftësisë së tij për të paguar, nuk duhet të klasifikohet në një kategori më të lartë se ajo nën standarde.

H. Kredi të monedhë të ndryshme nga të ardhurat e klientit

Çdo kredi e dhënë në valute të huaja klientëve të cilët nuk i kanë burimet e të ardhurave në valute të huaja, nuk do të klasifikohet në një kategori më të lartë se kredia nën standarde.

6.1.1 Klasifikimi në Regjistrin e Kredisë

Në bankat e nivelit të dytë dhe në Institucionet Financiare Jo-Banka, klasifikimi për Regjistrin e Kredisë përgjithësisht bëhet sipas kriterit të ditëve në vonesë dhe konkretisht:

Statusi i klasifikimit: njëri nga 8 opsionet, shprehur me kodet përkatëse:

Status 0, Standarde – vonesë deri në **30** ditë;

Status 1, në ndjekje – vonesë nga **31** deri në **90** ditë;

Status 2, nën standarde – vonesë nga **91** deri në **180** ditë;

Statusi 3, e dyshimtë – vonesë nga **181** deri në **365** ditë;

Statusi 4, e humbur – vonesë mbi **365** ditë;

Statusi 5, e paguar – e paguar (e mbyllur);

Statusi 6, e fshire nga bilanci – vonesë mbi **365**, e fshirë nga bilanci, Write Off;

Statusi 7, e anuluar – dhënia e kredisë është anuluar pas lëvrimit.

6.2 Rifinancimi i kredive

Rifinancimi i kredive është një shtesë kredie për një klient që ka një kredi ekzistuese. Nëse miratohet një kredi e re, kredia ekzistuese shlyhet duke përdorur fondet nga kredia e re.

Kur ndiqet procesi i aplikimit për rifinancimin e kredisë, oficerët e kredisë janë të detyruar ta emërtojnë këtë kredi si rifinancim në ORBIT-R, nëpërmjet statusit në modulën e aplikimit të kredisë. Oficeri i kredisë bashkëngjit në sistemin kalendarin faktik të kredisë aktive të klientit dhe personave të lidhur.

Aplikimet për rifinancim kredie mund të merren në konsideratë nëse ka një kërkesë me shkrim për një nevojë objektive nga klienti për financim të mëtejshëm dhe nëse vlerësimi i kredisë vërteton aftësinë paguese të klientit për të shlyer kështu e kredisë pa vonesë.

6.2.1 Ndryshime ne Kontratën e Kredisë Aktive

Ndryshimet ne kontratën e huas se Kredisë Aktive mund të ndodhin edhe për raste që Fondi BESA SHA nuk i klasifikon si Ristrukturime, të përkufizuara këto ne Manualin e Kredisë së Fondit BESA SHA.

Çdo kërkesë për ndryshim ne kontratën e kredisë aktive duhet të vijë nga klienti, i cili duhet ta kërkojë, nëpërmjet formës së Aplikimit për Ndryshime ne Kontratën e Kredisë Aktive.

Ndryshimet që mund të kërkojnë nga klienti për ne kontratën e kredisë, të cilat nuk do të konsiderohen ristrukturime mund të jenë si më poshtë:

- i. Ulja e afatit të Kredisë – klienti dëshiron të ndryshojë afatin e kredisë dhe ky ndryshim ndodh vetëm si pasojë e parapagimit të kredisë minimalisht 3 (tre) kështu teorike, çka mund të shoqërohet me kërkesën e klientit për zvogëlimin e afatit të kredisë së tij.
- ii. Riskedulimi i Kredisë – konsiderohen riskedulime dhe jo ristrukturime rastet kur kredisë aktive nuk i ndryshon as maturiteti, as përqindja e interesit dhe as përqindja e penalitetit. Riskedulimi ndryshon vetëm kalendarin e pagesave, duke mos ndryshuar termet e kredisë. Qëllimi i riskedulimit është alokimi dhe përshtatja e kalendarit të pagesave (kështu), sipas ciklit të cash-flow të klientit apo të ardhurave të tij. Në procesin e riskedulimit duhet të përfshihen ato kredi që janë klasifikuar si standarde, në të kundërt ato klasifikohen si kredi për të cilat klientët kanë probleme financiare dhe Fondi BESA SHA po kryen lehtësime (pra jemi në kushtet e ristrukturimit).
- iii. Persona të Lidhur – klienti kërkon zëvendësimin e personave të lidhur ne kontratën e kredisë, që kanë të bëjnë vetëm me dorëzanës/dhe/ose hipotekues, për raste që nuk lidhen me vështirësinë financiare të klientit (ristrukturimit), por për arsye të pavarura.
- iv. Kolateral – klienti ose personat e lidhur ne kontratën aktive të kredisë, kërkojnë që të zëvendësojnë kolateralin ekzistues për raste që nuk lidhen me vështirësinë financiare të klientit (ristrukturimit), siç mund të jetë p.sh. dëmtimi i kolateralit ekzistues, shitja e tij, etj.

Ndryshimet ne kontratën e kredisë behën jo vetëm me paraqitjen e kërkesës me shkrim nga pala e interesuar, por edhe me nënshkrimin e kontratës për shtesa dhe ndryshime dhe kalendari i ri i pagesave se kredisë, nga te gjitha palët e përfshira ne kontratë.

6.3 Ristrukturimi i Kredisë

Ristrukturimi i Kredisë është lehtësimi/et që subjekti bën për kredimarrësin/it për shkak të vështirësive financiare të tyre, të shkaktuara nga arsye ekonomike ose ligjore, të cilat nuk bëhen nga subjekti në asnjë rast tjetër.

Ristrukturimi i kredisë mund të kryhet duke u mbështetur në analizat e tyre, subjektet gjykojnë se në të ardhmen gjendja financiare e kredimarrësit do të përmirësohet ndjeshëm, ose të ardhurat nga veprimtaria e tij do të rriten në mënyrë të konsiderueshme dhe kredimarrësi do ta paguajë (shlyejë) të gjithë kredinë sipas kushteve të reja.

Përgatitja e rastit që propozohet për ristrukturim, do te behet sipas rregullores se Komitetit të Kredive me Probleme (KKP). Kredia e ristrukturuar, nuk mund të klasifikohet më lart se një kategori nga kategoria në të cilën është klasifikuar përpara ristrukturimit dhe, në çdo rast, jo më lart se kategoria “nën standard”, deri në plotësimin njëkohësisht të kushteve të mëposhtme:

- i. kredimarrësi ka shlyer në mënyrë të rregullt këstet (kryegjë dhe interes) për një periudhë prej 9 (nëntë) muajsh nga data e ristrukturimit;
- ii. kredimarrësi ka shlyer në mënyrë të rregullt të paktën 3 (tre) këste (kryegjë dhe interes).

Për kreditë e ristrukturuara, bazuar ne vendimin e KKP, shtesa e kontratës do te firmoset sipas niveleve te aprovimit.

6.3.1 Kreditë e pezulluara

Në rrethana të veçanta, nëse klientët po përballen me vështirësi në aktivitetet e tyre të biznesit, në çdo kohë gjatë shlyerjes së kredisë, mund të aplikohet një periudhë pezullimi gjatë së cilës klienti nuk shlyen principalin e kredisë ose interesin. Interesi do të llogaritet për periudhën e pezullimit të përkohshëm, ndërkohë që penaltitetet nuk do të llogariten. Procedura për të aplikuar për pezullimin e përkohshëm është si vijon:

- i. Me përfundimin e periudhës së pezullimit të përkohshëm, me këstin e parë të papaguar, klienti është i detyruar të paguajë këstin mujor dhe interesin e akumuluar gjatë periudhës së pezullimit.
- ii. Nga momenti i pezullimit, kredia kategorizohet dhe raportohet si e ristrukturuar.
- iii. Për kreditë e pezulluara marrëveshja e palëve do te jete ne formën e shtesës së kontratës se kredisë.

6.3.2 Raste të veçanta të trajtimit të kredive

Në përputhje me misionin e tij në mbështetje në çdo kohë të klientëve dhe të biznesit të tyre, Fondi BESA SHA trajton si raste te veçanta kreditë dhe klientët kur plotësohet njeri nga kushtet si me poshtë:

- Vdekja e huamarrësit
- Humbja e aftësisë fizike për të drejtuar biznesin
- Shkatërrimi i biznesit

Pasi oficeri i kredisë ka marrë informacionin, ai verifikon këto raste, përgatit të gjithë dokumentacionin e nevojshëm dhe bashkë me drejtorin e degës e dërgon në zyrën qendrore për shqyrtim pranë KKP. Përgatitja e dosjes do te behet duke u bazuar ne rregulloren e këtij Komiteti.

6.4 Kreditë write off/ fshirja e kredive nga bilanci

Kreditë write-off bëhen me propozim të të KKP dhe vendim të Këshillim Mbikëqyrës, nëse plotësohet të paktën një nga kushtet më poshtë:

- i. Nëse kredia klasifikohet si “humbje” kur permbush kushtin e 365 dite ne permbarim. Pas kalimit te 365 diteve ne permbarim mund te shpallet Wright off.
- ii. Kredia vlerësohet si humbje nga mbikëqyrësit e Bankës së Shqipërisë dhe në raportin e ekzaminimit është kërkuar që ajo të fshihet;

Dokumentacioni i kredive të klasifikuara si write-off do të ruhet në dosje të veçantë dhe do të menaxhohet dhe rikupërohet nga Departamenti i Debt Collection.

Për te gjithë klientët write-off te cilët kane shlyer te gjithë detyrimin, dokumentacioni për lirim prone do të përgatitet nga DDC.

7 VEPRIMET LIGJORE

7.1 Marja e urdhrit të ekzekutimit

i) Për kreditë e disbursuara deri ne/dhe shumen 600,000 Lekë (6,000 euro), do te ndiqet procedura sipas udhezimit “Mbi ndjekjen dhe monitorimin e kredise”. ne zbatim te rregullores se institucioneve te mikrokredise, pasi janë kryer procedurat e kontaktit, letrat paralajmëruese, nëse është e argumentuar dhe vendosur ristrukturimi i kredisë, dhe vetëm pasi te jene ezauruar veprimet e mësipërme do te çohet ne gjykate jo me pare se 110 dite vonese dhe jo me vone se 180 dite vonese, para kërkesës për dërgimin ne gjykate.

ii) Për kreditë e disbursuara ne shumat mbi 600,000/6,000 euro Lekë deri ne/dhe 6,000,000 leke 60,000 euro do te ndiqet procedura sipas udhezimit “Mbi ndjekjen dhe monitorimin e kredise”. pasi janë kryer procedurat e kontaktit, letrave paralajmëruese, nëse është argumentuar dhe vendosur ristrukturimi i kredisë, dhe vetëm pasi te jenë ezauruar veprimet e mësipërme do te çohet ne gjykate jo me pare se 160 dite vonese, por jo me vone se 180 dite vonese, para kërkesës për dërgimin ne gjykate.

iii) Për kreditë e disbursuara ne shumat mbi 6,000,000 leke/60,000 euro deri ne/dhe 15,000,000 lek /150,000 euro do te ndiqet procedura sipas udhezimit “Mbi ndjekjen dhe monitorimin e kredise”. pasi janë kryer procedurat e kontaktit, letrave paralajmëruese, nëse është argumentuar dhe vendosur ristrukturimi i kredisë, dhe vetëm pasi te jenë ezauruar veprimet e mësipërme do te çohet ne gjykate jo me pare se 200 dite vonese, por jo me vone se 220 dite vonese, para kërkesës për dërgimin ne gjykate.

iv) Për kreditë e disbursuara ne shumat mbi 15,000,000 lek /150,000 euro do te ndiqet procedura sipas udhezimit “Mbi ndjekjen dhe monitorimin e kredise”. pasi janë kryer procedurat e kontaktit, letrave paralajmëruese, nëse është argumentuar dhe vendosur ristrukturimi i kredisë, dhe vetëm pasi te jenë ezauruar veprimet e mësipërme do te çohet ne gjykate jo me pare se 200 dite vonese, por jo me vone se 220 dite vonese, para kërkesës për dërgimin ne gjykate.

Per raste te vecanta, kur arsyetohet se kredia duhet te dergohet ne gjykate pa u plotesuar kushtet e mesiperme (referuar pikave i), ii), iii) dhe iv) miratimi merret nga Drejtori Ekzekutiv.

Raste të veçanta do te konsiderohen :

- Klienti/dorëzanësi janë me te ardhura nga paga;
- Dega Rajonale ka informacion që klienti dhe dorëzanësi po ndërmarrin veprime për tjetërsimin e kolateralit;
- Dega ka informacion që klienti po ndërmer veprime për tu larguar jashtë shtetit.

Ne rastet e parashikuara ne pikat e mesiperme i) deri iv), Dega Rajonale/Departamenti i Kredise i dergon Departamentit Juridik kërkesën për lëshimin e autorizimit për ndjekjen e procedurave ligjore për lëshimin e urdhërit ekzekutiv. Pas verifikimit të plotësimit te ditë vonesave, Departamenti Juridik lëshon autorizimin përkates. Pas marrjes së autorizimit, drejtori i degës/Departamenti Juridik per kredite LE përgatit dosjen për procedurën ligjore e cila përfshin:

- Kërkesa për lëshimin e urdhërit të ekzekutimit

- Autorizimin e përfaqësuesit të Fondit BESA SHA (nga Drejtori Ekzekutiv apo çdo person tjetër i autorizuar nga ai).
- Një kopje të noterizuar të kontratës së kredisë.
- Vertetimin e detyrimit të firmosur dhe vulosur nga drejtori i degës/Departamenti i Kredise per kredite LE.
- Pagesën e gjykatës.
- Ekstrakti historik i fondit Besa

Modeli i kërkeses drejtuar gjykatës për lëshimin e UE dhe modeli i vertetimit detyrimit janë sipas Aneksit 3, bashkelidhur këtij manuali.

Pasi gjithë dokumentacioni të jetë gati, ai i dorëzohet gjykatës së rrethit për lëshimin e urdhërit të ekzekutimit. Mbas marrjes së urdhërit të ekzekutimit drejtori i degës/Departamenti i Kredise per kredite LE informon klientin dhe garantorin/ret në lidhje me hapat e ndërmarra duke u dërguar atyre njoftimin për lëshimin e Urdhërit të Ekzekutimit të detyrimit.

7.2 Dërgimi në Përmbarrim.

Pas marrjes së “Urdhrit të Ekzekutimit”, nëse klienti nuk i ka shlyer akoma detyrimet e vonuara dhe pas njoftimit të klientit/garantit/eve për marrjen e këtij “Urdhri”, do të nise procedura e dërgimit të dosjes në përmbarrim.

Klientët debitorë do të propozohen për dërgimin e tyre në përmbarrim, me vendim të komitetit në degën rajonale, ku anëtar i komitetit është edhe juristi i rajonit. Për klientët që ndiqen në Qendër do të propozohen të dërgohen në përmbarrim me vendim të Departamentit të Kredise, ku anetar komiteti do të jetë Juristi që mbulon kredite LE.

Dega do të paraqesë tek juristi që mbulon degën rajonale, dokumentat për plotësimin e dosjes si me poshte:

- Urdhrin Ekzekutiv;
- Një fotokopje të noterizuar të kontratës së kredisë;
- Dokumentacionin për garancitë e bllokuara;
- Informacionin për adresën e banimit të klientit/eve dhe/ose dorëzanësit/ve;
- Informacion për adresën e ambientit të biznesit të klientit.

Pasi të jetë gati dokumentacioni i mësipërm, ai i dorëzohet Përmbarruesit privat/Zyres Përmbarrimore dhe fillon ndjekja e gjithë procedurave për ekzekutimin e detyrimit deri në shitjen e garancive në ankand nga Përmbarruesi privat në rastet kur klienti dhe/ose garanti/tet nuk kanë shlyer detyrimin bashkë me gjithë shpenzimet gjyqësore dhe përmbarrimore.

Në rastet kur garancitë nuk janë shitur në ankandet e organizuar nga Përmbarruesi privat, ato i ofrohen për t'u marrë në pronesi nga Kreditori, Fondi BESA SHA SHA në përputhje me procedurat ligjore.

Gjatë procesit të ekzekutimit të garancive të klientit debitor në shërbimin përmbarrimor, për klientët që ndiqen nga degët rajonale dhe Departamenti i Kredise, marrëdhëniet me shërbimin përmbarrimor të Fondit BESA SHA do të ndiqen nga Departamenti Juridik. Në çdo rast, kur kërkohet ndërmarrja e një veprimi në lidhje me kryerjen e procedurave përmbarrimore si:

- pezullim të veprimeve, kur klienti rifillon të paguajë rregullisht;
- pushimi i dosjes, etj.

procedurat do të ndiqen nga Drejtori i Departamentit Juridik.

Miratimi për pezullim mund të bëhet nga Drejtori i Departamentit Juridik vetëm me kushtin e pageses (nga ana e klientit) se shpenzimeve përmbarrimore si dhe pageses së një muaji (30 dite) në avance të klientit. Në rast të mosplotësimit të kushteve të mësipërme, miratimi i pezullimit bëhet vetëm me miratim të Drejtorit Ekzekutiv.

Faturat e shpenzimeve përmbarrimore, të dërguara nga përmbarrimi privat, nuk do të firmosen nga dega rajonale, por nga departamenti juridik (Juristi Rajonal) ose Departamenti i debt collection për dosjet e kaluara në këtë Departament. Përndryshe, nuk do të paguhet dhe përgjegjësi sipas kontratës që Fondi BESA SHA ka me përmbarrimin privat, do të bjerë mbi personin që ka firmosur.

Mbyllja e kalendarit të debitorit, në rastet e kalimit të pronësisë së kolateralit të lënë hipoteke në favor të Fondit BESA SHA, do të bëhet vetëm pas marrjes së certifikatës së pronësisë në emër të Fondit BESA SHA. Këto veprime do të kryhen sipas rregulloreve të brendshme të Fondit BESA SHA në fuqi.

Asnje kalendar kredie nuk do të mbyllet pa u rimare me pare shpenzimet permbarimore dhe gjyqesore. Në çdo rast shpenzimet permbarimore dhe gjyqesore, nëse nuk janë rimare me pare, do të rimeren në koston e parafundit të kredisë.

Kreditë me vonesë, transferohen në portofolin e Departamentit Debt Collection për tu ndjekur më tej. Procesi i transferimit të kredive në Departamentin DC bëhet me Vendim të Komitetit të Kredive me Probleme.

7.3 Marrëdhëniet me organet e Prokurorisë

Në rastet kur prokuroria do të kërkojë vënien në dispozicion të dokumenteve të ndryshme që nevojiten gjatë procesit ose informacioneve mbi probleme të tjera, Degët Rajonale/Departamenti i Kredise duhet të ndjekin procedurën e mëposhtme:

- Të njoftojnë Departamentin Juridik dhe të dërgojnë dokumentet e skanuara nga prokuroria.
- Departamenti Juridik përgatit përgjigjen dhe bashkëpunon me Degët Rajonale/Departamenti i Kredise për depozitimin e dokumentacionit përkatës pranë organeve të Prokurorisë.

Drejtori i Degës Rajonale, oficeri i kredisë apo asistentja e degës duhet të zbatojnë me rigorozitet të gjitha rregullat në dhënie, hedhjen dhe përpunimin e informacionit, monitorimin dhe shlyerjen e kredisë, sipas këtij manuali, vendimeve, udhëzimeve dhe direktivave të lëshuara për këtë qëllim. Në rast se kërkohet paraqitja në organet e Prokurorisë për problematika që lidhen me detyrën që kryejnë pranë Fondit, punonjësi ndaj të cilit bëhet kallëzim penal përgjigjet individualisht dhe nuk do të përfaqësohet nga Shoqëria “Fondi BESA SHA”.

8 PRAKTIKAT E DEGËVE

8.1 Kalimi i portofolit tek oficerë të tjerë kredie

Oficerët e kredisë që marrin portofolin nga një ish oficer kredie duhet të kontaktojnë të gjithë klientët në portofolin e transferuar të kredisë, pavarësisht nga shuma e principalit të papaguar, brenda dy javëve nga marrja e kredisë dhe të dokumentojnë kontaktet në ORBIT-R.

8.2 Regjistri dhe raportimi i transaksioneve me risk në degë

Çdo degë mban një regjistër të transaksioneve me risk (risku operacional) dhe dorëzon raporte mujore mbi risqet e regjistruara në departamentin e menaxhimit të riskut.

Regjistri i transaksioneve me risk në degë fokusohet në identifikimin e ngjarjeve me risqe operationale në nivel degë. Shëmbuj të ngjarjeve me risk përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në, mos funksionimin e papritur të kompjuterit, viruse në software dhe dokumente të hedhura gabim. Një ngjarje me risk në një degë është një aktivitet që mund të rezultojë me pasoja negative për Fondin BESA SHA. Këto ngjarje identifikohen në çdo degë, mbledhen nga të gjitha degët dhe pastaj analizohen për të kuptuar trendin dhe për të identifikuar zgjidhje të menaxhimit të riskut.

Tri mjetet që përbëjnë raportet e transaksioneve me risk në degë janë si më poshtë:

- Regjistri i riskut operacional në degë është një mjet i përdorur për të identifikuar riskun në degë në bazë ditore. Ky është një regjistër fizik prej letre, ku çdo punonjës në degë mund të regjistrojë ngjarje aktuale me risk që vihen re gjatë kryerjes së transaksioneve. Çdo aktivitet që përbën risk për Fondin BESA SHA duhet të regjistrohet. Regjistri i degës përmban vëzhgime të përditshme të papërpunuara për ngjarje që mund të shfaqin risk për degën. Regjistri përfshin vetëm datën dhe përshkrimin e ngjarjes me risk. Regjistri i riskut në degë është i disponueshëm në degë çdo ditë për stafin që të hedhë të dhëna. Asistentet në degë do të skanojnë dhe dërgojnë regjistrin një herë në muaj tek specialisti i DMR (Sektori i RO & AML).

ii. Raporti i ngjarjeve me risk është një mjet i përdorur nga specialisti i departamentit të riskut për të konsoliduar risqet e evidentuara në regjistrat e riskut në degë. Këto risqe listohen në një tabelë dhe rradhitën sipas gjasave të shfaqes së riskut dhe peshës së ndikimit në rast se risku shfaqet. Për çdo ngjarje me risk përcaktohet një strategji për minimizimin e saj dhe personat përgjegjës për menaxhimin e riskut. Për ngjarjet me risk përcaktohet një vlerësim i nivelit të riskut (i lartë, i mesëm dhe i ulët). Raporti i ngjarjeve të riskut përgatitet çdo javë për të mbledhur vëzhgimet. Përmbajtja e raportit është si më poshtë:

Data identifikimit	Kategoria	Pasojat	Mundesia	Rendesia	Vlerësimi i nivelit të riskut	Menaxhimi i riskut	Personi përgjegjës

iii. Raporti i incidenteve është një mjet menaxhimi që përmbledh të gjitha raportet e ngjarjeve me risk. Ai përfshin planet e rekomanduara të veprimit që i përgjigjen ngjarjeve të riskut. Raporti thekson ngjarjet më me rëndësi të riskut sipas degës dhe departamentit dhe planet e rekomanduara të veprimit. Raporti i incidenteve përditësohet dhe prodhohet çdo muaj me përmbajtjen si më poshtë:

Dega/Departamenti	Ngjarja e riskut	Planet e veprimit
-------------------	------------------	-------------------

8.3 Ankesat e klientëve

Nëse ndonjëri nga klientët dhe/ose garantori/ret kanë kundërshtime ose ankesa për shërbimet e marra, ankesat mund të dërgohen në Degen rajonale ose në adresën e caktuar të e-mailit e cila gjendet në faqen e web. Ankesat do të marrin një përgjigje maksimalisht brenda 30 ditëve.

9. Dispozita të fundit

Manuali i kredise i miratuar me Vendim të KM nr. 417, datë 10.06.202, Rregullorja e Kredive të Mesme dhe të Medha, miratuar me Vendim të KM nr. 233, datë 28.09.2018, Rregullorja e Komitetit ME, miratuar me nr. 264, datë 1.4.2019, Rregullorja e Komitetit LE miratuar me Vendim të KM nr. 263, datë 1.4.2019 si dhe çdo dispozitë tjetër që vjen në kundërshtim me këtë Manual shfuqizohet.

Ky Manual hyn në fuqi pas miratimit të tij me Vendim të Keshillit Mbikqyres të Shoqërisë.

ANEKSI 1 –PROCEDURAT E IDENTIFIKIMIT DHE REGJISTRIMIT TË TË DHËNAVE TË INDIVIDIT SI KLIENTIGARANTORIPRONAR PËRFITUES NË SISTEMIN INFORMATIK DHE DOKUMENTACIONI PËRKATËS IDENTIFIKUES

I. Qëllimi

Në kuadër të ligjit nr. 9917 date 1.05.2008 “Për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit” i ndryshuar, Regjillorës nr.4412009 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, vërsion.i integruar, Akteve të brendshme që lidhen me procedurën e identifikimit dhe regjistrimit të të dhënave në sistemin 'informatikidhe të dokumentacionit përkatës, në zbatim të Statutit të Fondit Besa sh.a, neni 30, Rregullores së Fondit Besa SHA: “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe fi nahcimit të terrorizmit”, hartohet ky udhëzues për zbatimin e duhur \$a i takon idëntifikimitklasifikimit dhe regjistrimit të aplikimeve për individëkompani në Fondin Besa SHA.

II. Përkufizime

“Njihni Klientin Tuaj nënkupton,një sërë rregullash, të përdoruara nga FB, që kanë të bëjnë me politikat e pranimit e të identifikimit të Klientit dhe-administritimit të rrezikut të tyre.

Identifikim i individit (Person Fizik) do të thotë që individ i disponon dokumentin origjinal, të vlefshëm sipas legjislacionit në fuqi për dokumentin elektronik ose nënshkrimin elektronik.

Identifikimi i klientit 'Person Fizik (që zhvillon veprimtari fitimprurëse) kryhet nëpërmjet paraqitjes së dokumenteve ligjërish të vlefshme, të cilat duhet të jenë origjinale ose fotokopje të noterizuara, se dokument elektronik që plotëson kushtet e vlefshmërisë, sipas legjislacionit në fuqi për dokumentin elektronik ose nënshkrimin elektronik, Identifikimi i klientit Person Juridik Privat (që zhvillon veprimtari fitimprurëse) kryhet nëpërmjet paraqitjes së dokumenteve. ligjërish të vlefshme, të cilat duhet të jenë origjinale ose fotokopje të noterizuara, ose dokument elektronik që plotëson kushtet e vlefshmërisë, sipas legjislacionit në fuqi për dokumentin elektronik ose nënshkrimin elektronik.

Rezident konsiderohet individ i cili qëndro-nnë Shqipëri gjatë një viti kalendarik, në vazhdim ose me ndërprerje, në total, më tepër se 183 ditë, pavarësisht nga shtetësia apo vendi ku ka interesat jetike. Në llogaritjen e kohës së qëndrimit në Shqipëri përfshihen ditët e prezencës fizike, pra jo vetëm ditët e punës, por edhe ditët e mbërritjes, largimit, pushimit. Funkionarët konsullorë, diplomatikë ose të ngjashëm, të caktuar me punë nga shteti në ambasada, konsullata apo në organizma ndërkombëtarë jashtë vendit, konsiderohen gjithashtu rezidentë shqiptarë edhe pse jetojnë jashtë Shqipërisë.

Jorezident- konsiderohet individ i cili. nuk plotëson njërin ose të dyja kriteret e sipërpërmendura (kriterin e vendbanimit. dhe kriterin e kohës së qëndrimit).

I huaj është çdo person, me.ose pa shtetësi, i cili, sipas legjislacionit shqiptar, nuk është shtetas shqiptar.

Leje qëndrimi është dokumenti i lëshuar nga autoritetet kom jetente, 1 cili autorizon dhe lejon të huajin të qëndrojë në: Republikën e Shqipërisë më shumë se 90 ditë brenda 180 ditëve” ditë brenda 180 ditë **“Leje unike** është leja e lëshuar nga autoritetet e Republikës së Shqipërisë, që lejon shtetasin e huaj të qëndrojë ligjërish në territorin e Republikës së Shqipërisë për qëllime pune.

III. Identifikimi për klientet individ, kompani dhe i përfituesëve fizik fundor

Në zbatim të akteve ligjore, rregullatore dhe atyre të brendshme, Fondi Besa do të identifi lkojë individët dhe kompanitë me të:cilat do të krijojë marrëdhënie kontraktuale të kredidhënies si mëposhtë vijon.

Në bazë të manualit të kredisë Fondi Besa si rregull inancion shtetasit shqiptar. Do të bëjnë përjashtim ata individë, të huaj, REZIDENT në: Shqipëri që disponojnë një leje qëndrimi unike sipas përcaktimit të akteve ligjore në fuqi.

Dokumentacioni i vlefshëm për identifikimin e individit si klient i garantofipronar përfitues janë dokumentat origjinale ose dokument elektronik që plotëson Kushtet e vlefshmërisë, sipas legjislacionit në fuqi për dokumëntin elektronik ose nënshkrimin elektronik.

Fondi Besa, pavarësishtise dokumenti i identifikimit (ID/pasaportë) është brenda afatit të vlefshmërisë, nuk do t'i pranojë ato nëse kanë mbetur më pak se 1 (një) muaj afat vlefshmërie. Në të tilla raste, individit (klient, dorëzanës/hipotekues/ipronarët përfitues) do t'i kërkohet aplikimi për dokumëntin e ri.

Gjithashtu, Fondi Besa NUK do të trajtojë aplikimin e kredisë pa praninë fizike të aplikuesit, që do të thotë që nuk lejohet përdorimi i prokurës për aplikim dhe as nënshkrimin e kontratës së kredisë dhe akteve të tjera ligjorë të kredisë. Përjashtimisht prokura mund të lejohet të përdoret vetëm për dorëzanës/hipotekues/ipronarët përfitues, por në asnjë rast për 'Kredimarrësin', i cili duhet të jetë prezent në momentin e marrjes së kredisë.

1. Identifikimi i Individit si person fizik

Sa më sipër, individët (të gjithë që janë palë në kontratë) do identifikohen dhe regjistrohen në sistemin e Fondit Besa me:

Pasaportë dhe/ose
ID(letër njoftim)

Pasaporta dhe/ose ID detyrimisht do të jenë brenda afatit të vlefshmërisë dhe jo më pak se një muaj nga data e skadencës, në rast se dokumenti do të jetë në më pak se një muajt e fundit të vlefshmërisë, individit do t'i kërkohet aplikimi për pasaportë/ID e re.

2. Identifikimi Individit si Person Fizik që zhvillon veprimtari fitimprurëse

Individët (të gjithë që janë palë në kontratë) do identifikohen dhe regjistrohen në sistemin e Fondit Besa sipas pikës 1: dhe

Personi Fizik me:

NIPT/NUIS, çertifikata e regjistrimit lëshuar nga QKB;
Ekstrakt (i thjeshtë/historik) lëshuar nga QKB

3. Identifikimi i Person Juridik Privat (që zhvillon veprimtari fitimprurëse)

Individët (të gjithë që janë palë në kontratë) do identifikohen dhe regjistrohen në sistemin e Fondit Besa sipas pikës 1,

Personi Juridik do të identifikohet me:

NIPT/NUIS, çertifikata e regjistrimit lëshuar nga: QKB;
Ekstrakt (i thjeshtë/historik) lëshuar nga QKB;
Akti i Themelimit, Statuti ndryshimet e bëra në to dhe Vendimi/et e Asamblesë së ortakëve (ose ortakut të vetëm)/aksionarëve, etj., për këto ndryshime;
ID/pasaportë brenda afatit të vlefshmërisë të përfaqësuesit ligjor dhe të gjithë ortakë/aksionar;

4. Identifikimi i klientit të huaj REZIDENT

Fondi Besa SHA pas vlerësimit të një aplikimi për. një shtetas:të huaj, mund të lejojë kreditimin atëherë dhe VETEM atëherë, kur aplikanti ploteson njëkohësisht kushtet:

Eshte individ

Eshte rezident he Shqipëri

Disponon leje qëndrimi unike brenda afatit e vlefshmërisë për motive pune.

Kur Shtetasi i huaj ploteson kushtet e mësipërme dhe vlerësohet nga Fondi Besa për t'u analizuar, Identifikimi i tij do të kryhet sipas LEJES SE QENDRIMIT, në të cilën kyyta individ marrin numrit personal për shtetasit e huaj FID. Bashkëngjitur në dosjen fizike dhe elektronike të aplikantit do të jetë edhe kopje e pasaportës apo ID (per vendet e EU).

REPUBLICA E SHQIPËRIE
MINISTRIA E BREGNJËS
Drejtoria e Pasaportave e Përbashkët dhe Shërbimeve
Departamenti për Kufirin dhe Migracionin
Drejtoria Rajonale për Kufirin dhe Migracionin

LEJE QENDRIM PËR TË HUAJT
RESIDENCE PERMIT FOR FOREIGNER

TIPI
Type

EMRI (MT)
First name (s)
Vendndëzimi
Place of birth
DOCUMENT UDHËTIMI
Travel document

MARRËMARRJE
Family name

Ditëlindja
Date of birth

NUMRI IDENTIFIKAL
Personal number

SHËTETËSIA
Nationality
MOTIVI I QENDRIMIT
Purpose of stay
ADRESA E SHQIPËRIE
Address in Albania
Kjo Leje Qendrimi jepet në vlefshmëri nga data:
This Residence Permit is valid from:

QENËNDRIA CIVILE
Residential status

16.05.2021

16.05.2022

Numri Personal për shtetasit e huaj—FID, do të shënohet në sistem në seksionin Customer, faqja Personal Customer Basic Information, tek National ID Number (Nr. Personal).

Do të shënohet në sistem në seksionin Customer, Identification, Information, tek ID Number dhe po në këtë seksion do të shënohet edhe vlefshmëria e dokumentit/Lejës së Qëndrimit-Data e Lëshimit (issue date) dhe Data e Skadencës (Expiry Date).

5. Raste të veçanta

Fondi Besa, në procesin e saj të kreditimit ka si hap të, parë identifikimin e klientit e më pas analizat dhe verifikimet e mëtejshme sipas rregullorev të saj.

Gjatë këtij procesi mund të evidentohet mospërputhje të të dhënave të identifikimit midis ID/pasaportë dhe çetifikatës familjare, ku si rregull duhet të jenë të njëjtë.

Në këto-raste, kur ky ndryshim vjen si pasojë e aktit të: martesës ose divorcit, procesi i regjistrimit të individit do të: jetë sipas këtij udhëzimi, pra me ID ose Pasaportë. brenda afatit të vlefshmerisë dhe në dosjen e kredisë do të bashkëngjitet dokument që vërtëton që mbiemri i ndryshuar në çetifikatë vjen nga akti i martesës' ose divorcit (çetifikata e martesës, vendimi gjyqësor, etj).

6. Përkufizimi i termit “Klient për herë të parë” dhe “Fërmer” në Fondin BESA SHA

“Klient për herë të parë” në Fondin BESA SHA, do të konsiderohen rastet e mëposhtme:

i. Çdo individ që regjistrohet dhe disbursohet per here te pare, pavarësisht nëse më parë ka qenë i regjistruar si hipotekues apo barrëdhënës në kreditë ekzistuese.

ii. Kur aplikimi është për herë të parë në emër të një kompanie tregtare në formën e SH.P.K., SH.A. apo forma të tjera të personit juridik, në sistemin “Orbit-R”, pavarësisht se pronarët apo administratorët e saj kanë qenë klient më parë tek Fondi Besa SHA.

Përfundim bën rasti kur aplikimi është në formën si person fizik tregtar kur më parë ka qenë klient i Fondit Besa Sha si individ.

iii. Në rastet kur kompania ndryshon emrin tregtar të saj (kredia e parë në emër X dhe aplikon me emër të ndryshuar Y pa ndryshuar NIPT-in e saj) konsiderohet klient i përsëritur.

“**Fermer**”, do të konsiderohet biznes, vetëm nëse ai rezulton i regjistruar në Drejtorinë e Tatim Taksave Rajonale dhe/ose në QKB, pavarësisht regjistrimeve të tjera që mund të ketë pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

Ne rast se ne marrëveshjet me Investitorë të ndryshëm, këto terma kanë perkufizim ndryshe sa perkufizohen me lart, do të merren në konsideratë perkufizimet e percaktuara në marrëveshjet me Investitorët, për vlerën e financimit sipas Investitorëve.

ANEKSI 2 – APLIKIMI PARAPRAK PËR KREDI/KRITERET MINIMALE TË PËRFITIMIT

Përveç informacionit aktual të aplikimit paraprak për kredi, në vijim paraqitet udhëzues i minimal i përfitimit, i cili përbën një pjesë integrale të aplikimit paraprak për kredi.

PYETJE	PËRGJIGJE:	
Shtetas shqiptar?	PO	JO
Mosha e lejuar?	PO	JO
Aktivitet i ligjshëm biznesi apo i punësuar me pagë?	PO	JO
A mund të kryhet procesi i identifikimit dhe a është paraqitur ID-ja nga aplikanti?	PO	JO
A disponohet certifikata familjare?	PO	JO
Ai është refuzuar aplikantit apo palëvetë lidhuranjë kredinë Fondin BESA SHA gjatë 6 muajvetë fundit?	PO	JO
A siguron një autorizim për kërkim në BSH pavështirësi?	PO	JO
A ndodhet në zonën e mbulimit të degës?	PO	JO
Historiku i kredisë tek BESA paraqet vonesa në pagesa >30 ditë (PAR>1)?	PO	JO
A pranohet aplikantit të japë të gjithë informacionin e kërkuar në aplikimin për kredi?	PO	JO
A përputhen produktet e kredisë me nevojat e aplikantit?	PO	JO
A ka siguruar aplikanti informacionin e saktë të kontaktit (telefon, celular, adresë banimi)?	PO	JO

VEPRIMI	
	NDAL
	VAZHDO

ANEKSI 3. – LISTA E DOKUMENTEVE TË DOSJES SË KREDISË

Lista e dokumentave per kreditë e vogla ME

I. Dokumentacioni që duhet të përmbajë dosja e kredisë së klientit

1. Përmbajtja (emri i klientit si dhe lista e dokumentacionit të dosjes).
2. Vendimi miratimit të kredisë i firmosur nga anëtarët e komitetit të kredisë.
3. Dokumenti identifikimit të klientit dhe dorëzanësve (ID/pasaportë)
4. Certifikatat familjare të kredimarrësit dhe dorëzanësve.
5. Propozimi i huas – nga sistemi Orbit-R
6. Analiza financiare e thjeshtuar - nga sistemi Orbit-R
7. Formulari Nr. 2 i plotësuar nga kredimarrësi.
8. Klauzolat e pëlqimit paraprak të nënshkruara nga aplikanti/kredimarrës dhe dorëzanësit, çdo klauzolë më vete.
9. Raporti i kredimarrësit të nxjerrë nga RK i BSH për çdo individ në kontratën e kredisë.
10. Deklarata e kredimarrjes në valutë e firmosur nga huamarrësi vetëm për kredi në valutë.
11. Formulari i vlerësimit të kolateralit.
12. Dokumenti ligjor i pronësisë mbi kolateralin që do të vendoset si garanci për kredinë i cili duhet të jetë lëshuar nga ASHK në muajin e fundit: Certifikatë/kartela e pronës origjinal ose vertetimi nga dokumentat hipotekor, origjinal/harta e pronës si dhe dy fotografi të kolateralit të lenë si garanci.
13. Opinioni ligjor mbi kolateralin për kreditë me peng/barrë siguruese referuar limiteve të vendimit të Drejtorit Ekzekutiv, dhe për kreditë me hipotekë mbi/dhe 1,000,000 Lekë.
14. Opinioni i DMR-së për kredi mbi nivel dege referuar limiteve të vendimit të Drejtorit Ekzekutiv.
15. Dokumenti i regjistrimit në QKR.
16. Çdo dokument tjetër informues për të ardhurat, shpenzimet, preventivat, librezë e pagesave të dritave apo ujit etj.
17. Vendimi Drejtorit Ekzekutiv për caktim interesi të kredisë në valute (nese është e kërkuar) dhe miratimit të kredive që nuk plotësojnë kriteret e miratura nga Fondi BESA SHA.
18. Numri i llogarise bankare të klientit.
19. Formulari i monitorimit të kredive.

II. Dokumentacioni që duhet të përmbajë kontrata e kredisë sipas llojit të kolateralit të bllokuar në favor të Fondit BESA SHA janë sipas Urdhrit të Brendshëm mbi Dokumentacionin shoqërues të kontratës së kredisë në fuqi.

a. Kontrata e kredisë me hipoteke:

1. Dokumenti i identifikimit (ID/Pasaportë).
2. Certifikata familjare për kredimarrësin dhe garantët.
3. Kontrata e kredisë dhe kalendari teorik (e njëjte me atë të hedhur në sistem).
4. Fotokopja e dokumentit të pronësisë Certificate/kartela e pronës ose vërtetimi nga Dokumentet Hipotekar/harta e pronës.
5. Bllokimi i kolateralit në **AKSH**, original.
6. Për kontratat e kredisë me vazhdim bllokimi hipteke - deklarata noteriale e vazhimit të bllokimit të pronës.
7. Aneksi mbylljes së kredive aktive dhe shpenzimeve të tjera.
8. Deklarata e penaliteteve në rast mos kthimi në kohë kredisë.

b. Kontrata me garanci peng:

1. Dokumenti i identifikimit (ID/Pasaportë).
2. Certifikata familjare për kredimarrësin dhe garantët.
3. Kontrata e kredisë dhe kalendari teorik (e njëjte me atë të hedhur në sistem).
4. Inventari i sendeve i firmosur nga klienti dhe oficeri i kredisë për pengjet e identifikueshëm.
5. Deklarata e penaliteteve në rast mos kthimi në kohë kredisë.

c. Kontrata me marrëveshje Siguruese (RBS)

1. Dokumenti i identifikimit (ID/Pasaportë).
2. Certifikata familjare për kredimarrësin dhe garantët.
3. Kontrata e kredisë dhe kalendari teorik (e njëjte me atë të hedhur në sistem).
4. Dokumenti i pronësisë së sendit të luajtshëm (certifikata e pronësisë së
1. automjetit, fatura e pajisjeve, makinerive apo linjave teknologjike të prodhimit etj).
5. Kërkimi nga noteri për statusin e bllokimit të sendit në RBS (edhe kur është e
2. bllokuar më parë për Fondin BESA SHA).
6. Formulari i bllokimit të sendit në RBS.
7. Shtesa e Marrëveshjes siguruese në rastet e vazhimit të bllokimit të sendit në
3. RBS (rifinancim kredie).
8. Deklarata e penaliteteve në rast mos kthimi në kohë kredisë.

Lista e dokumenteve për kreditë e mesme dhe të mëdha ME & LE

Dokumentacioni i kredisë kërkohet do të jetë si më poshtë:

I. DOKUMENTE TË IDENTIFIKIMIT

A. DOKUMENTET E IDENTITETIT (PERSONAL)

1. Dokumenti i identifikimit të aplikantit (fotokopje e pasaportës ose ID).

2. Certifikatë familjare e fresket e klientit.
3. Dokumenti i identifikimit i dorëzanësit/ve (fotokopje e pasaportës ose ID).
4. Certifikatë familjare e freskët e dorëzanësit/ve.

B. DOKUMENTET E SHOQËRISË PËR PERSONAT JURIDIK (SHPK, SHA, etj.)

1. Dokumenti i QKB-s (ekstrakt historik)
2. Certifikatë Regjistrimi në Organin Tatimor për vitin në vazhdim ose Certifikatë e Personit të Tatueshëm (NUIS NIPT)
3. Vendimi i Asamblesë së Ortakeve ose të Aksionarëve për marrjen e Kredisë dhe autorizimi i personin i cili do të nënshkruaj kontratën e kredisë dhe çdo dokument tjetër të nevojshëm për marrjen e huas.
4. Deklaratë për çështje gjyqësore që personi juridik ka ose nuk ka me të tretë. *(Deklarata bashkëlidhur për këtë qëllim)*
5. Deklarate e shoqërive të lidhura. *(Deklarata bashkëlidhur për këtë qëllim)*

C. DOKUMENTET PËR PERSONIN FIZIK (PF)

1. Dokumenti i QKR-s
2. Cerifikata e Rregjistrimit ne Zyrën e Tatimeve
3. Deklaratë për çështje gjyqësore që personi fizik ka ose nuk ka me të tretë.

II. DOKUMENTET E PRONËSISË MBI KOLATERALIN

A. Dokumentet që vërtetojnë pronësinë e shoqërisë ose të individit mbi pasurinë e paluajtshme (që do të vendoset kolateral) që do të rëndohet me hipotekë

1. Certifikatë ose Vërtetim i Pronësisë i lëshuar nga Zyra e ASHK.
2. Kartelë ose Vërtetim i Pronësisë i freskët i lëshuar nga Zyra e ASHK.

** Kur pasuria e paluajtshme, që do të rëndohet mbi barrë hipotekare është ose ka qenë tokë bujqësore, pranohet si dokument pronësie vetëm certifikata e lëshuar nga Zyra e ASHK.*

B. Dokumentacioni i pronësisë mbi truallin mbi të cilën është ndërtuar kolaterali

1. Marrëdhëniet e personit juridik / individit me truallin (me qira, në përdorim, në pronësi), në çdo rast duhet kontrata përkatëse.
2. Kur pasuria e paluajtshme, që do të rëndohet me barrë hipotekare është ose ka qenë Tokë Bujqësore, pranohet si dokument pronësie vetëm Certifikata e lëshuar nga Zyra e ASHK.

III. DOKUMENTAT EKONOMIKE E FINANCIARE

1. Bilancet ekonomiko - financiare të dy viteve të fundit dhe i periudhës korente të vitit në vazhdim.
2. Bankat me të cilat operon. *(Deklarata bashkëlidhur për këtë qëllim.)*
3. Plan Biznesi për aktivitetin e shoqërisë i cili duhet të përmbajë:
 - Historikun e krijimit të shoqërisë.
 - Rezultatet e arritura gjatë aktivitetit të saj në 3 vitet e fundit.
 - Objekti kryesor i aktivitetit dhe qëllimet për të ardhmen.

- Struktura ekzistuese e kapitaleve dhe qëllimet në të ardhmen.
- Pasqyrimi i rezultateve që do të arrihen në investimet që parashikohen me kredi.
- Investimet e vetë shoqërisë.
- Zberthimi analitik i strukturave të kostos dhe prodhimet që do të prodhohen.
- Rezultatet financiare (fitimet) të parashikuara.
- Cash-Flow i parashikuar.
- Objektivat mbi elementet e tregut, konkurencës, çmimeve, marketingut, etj.
- Firmat kryesore të furnizimit me lëndë të parë dhe ndihmëse.
- Prioritetet e furnizimit.

IV. DOKUMENTAT PLOTESUES

1. Vërtetim nga zyra e tatim taksave se nuk ka detyrime që rrjedhin nga aktiviteti ekonomik - financiar i shoqërisë.
2. Raporti i Bankës së Shqipërisë që shoqëria nuk ka detyrime kredie në bankat/institucionet e tjera financiare.
3. Akt – Vlerësimi i objekteve për garanci, vlerësuar nga eksperti vlerësues i cili është miratuar paraprakisht nga Fondi BESA SHA.
4. Klauzola e pëlqimit paraprak për raportin e Bankës së Shqipërisë (*plotësuar në zyrat e FB – deklarata bashkëlidhur për këtë qëllim*).
5. Deklarata për efektin e kursit të këmbimit nëse kredia është në valutë të huaj. (*plotësuar në zyrat e FB – deklarata bashkëlidhur për këtë qëllim*).

I gjithë dokumentacioni duhet të jetë origjinal ose i vërtetuar njësisë me origjinalin.

Shënim : Fondi “BESA” ruan të drejtën që në çdo moment kohor të kërkojë paraqitjen e ndonjë dokumenti tjetër ose pasqyre që i gjykon të domosdoshëm ose nevojshëm për plotësimin e analizës së kreditit.

V. DOKUMENTA MBAS APROVIMIT TE KREDISË

1. Nëse kredia është aprovuar paraprakisht, klienti mund të sjellë edhe sigurimin e objektit të vendosur për garanci në një nga Institucionet siguruese.
2. Bllokimin e pronës për garanci në AKSH.

ANEKSI 3 MODEL KERKESA PER LESHIMIN E URDHERIT TE EKZEKUTIMIT NE GJYKATE

(MODEL KERKESE PER KREDITE “ INDIVID”)

KËRKESË

KËRKUES: Fondi Besa SHA, me administrator Z.Bajram Muçaj, përfaqësuar me autorizim nga Z._____, me adresë: Rruga _____, _____ (qyteti) me kontakt në adresën elektronike (_____.@besa.org.al).

OBJEKTI: Lëshimi i Urdhrit të Ekzekutimit të Titullit Ekzekutiv, kontratë kredie me nr.____ Rep., nr.____ Kol., date____.____.____ me noter _____ lidhur ndërmjet Fondit Besa SHA ne cilesine e Kredidhenesit dhe Z.(Emer Atesi Mbiemer) ne cilesine e Kredimarrësit.

BAZA LIGJORE: Neni 510/d, Neni 511 e në vijim të Kodit të Procedurës Civile, i ndryshuar,
Ligji nr.9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

Vendimi i Gjykates Kushtetuese nr. 30, datë 2.11.2022.

GJYKATËS SË SHKALLES SE PARE JURIDIKSIONIT TE PERGJITHSHEM GJYQESORE _____

I nderuar Z.Kryetar,

Fondi Besa SHA është person juridik i regjistruar në QKB më datë 11.07.2008, me NIPT K81911023C, i liçensuar nga Banka e Shqipërisë me liçensën nr.10, datë 26.12.2008, me statusin e Insitucionit Financiar Jobankë.

Më datë _____.____.20____ midis Fondit Besa SHA me cilësinë e Kredidhënësit, Z.(te shkruhet emer atesi mbiemer) me cilësinë e Kredimarrësit (sipas cilesimit ne kontrates) dhe Z.(Emer Atesi Mbiemer) ne cilesine e Dorezanesit (ose cilesim tjetër sic është ne kontrate) është lidhur një kontratë kredie me nr.____ Rep., nr.____ Kol., date____.____.____ me noter _____ sipas së cilës Kredimarrësi ka merre nje kredi pranë Fondit Besa SHA, ne shumen _____ (shuma ne fjale) leke/Euro (sipas monedhes) me afat maturimi prej _____ muaj dhe me një interes _____ % në muaj/vit mbi kapitalin e papaguar. Shlyerja e kredisë do të bëhet sipas kalendarit bashkëngjitur kontratës dhe pjesë integrale e saj. Të gjitha këto janë të fiksuara në kushtet e kontratës së kredisë.

Debitori Z.(Emer Atesi Mbiemer) nuk ka realizuar shlyerjen korrekte të pagesës së kredisë, në mënyrën që palët kanë rënë dakord në kontratën e kredisë dhe deri më datën _____.____.202____ (te vihet e njejta date e vertetimit te detyrimit) rezulton me _____ ditë në vonesë dhe detyrimi total ndaj kreditorit Fondi Besa Sh.a është në vlerën _____ (shuma ne fjale) leke/Euro, nga te cilat _____ leke/euro principal, _____ leke/euro interesa, _____ leke/euro penalitete dhe _____ leke/euro shpenzime per njoftimin e klientit.

Afati i pagimit te cdo kesti eshte percaktuar qarte ne kontraten e kredise dhe nga ana e Fondit Besa SHA janë bërë të gjitha përpjekjet e mundshme për të kontaktuar Kredimarresin, Dorezanesit dhe Hipotekuesit (nese ka Dorezanes dhe Hipotekues) në adresën dhe numrin e kontaktit të deklaruarë prej tyre ne kontraten e kredise, duke i komunikuar edhe Njoftimet për mos shlyerje detyrimi, por nga ana e Debitorit nuk ka patur asnjë reagim pozitiv për shlyerjen e kësaj kredie.

Bazuar në nenin 510/d të Kodit të Procedurës Civile, të ndryshuar, kontrata e kredisë së sipërcituar përbën Titull Ekzekutiv.

Në këto kushte, duke qenë se vonesa e Kredimarrësit në kthimin e kredisë nuk ka ndonjë shkak të ligjshëm, mbështetur në Nenin 510, pika d, kërkojmë nga Gjykata lëshimin e Urdhrit të Ekzekutimit të Titullit Ekzekutiv, Kontratë kredie nr. _____ Rep., nr. _____ Kol., date _____._____.

Bashkëngjitur kërkesës është dokumentacioni provues si më poshtë:

1. Titulli Ekzekutiv, Kontratë Kredie, me nr. _____ Rep., nr. _____ Kol., date _____._____;
2. Dokumentacioni identifikues i debitoreve.
3. Vërtetim detyrimi Nr. _____ Prot., datë _____._____.20____;
4. Shkresa (emeritimi i shkresës njoftuese), nr. _____ prot. datë _____._____.20____;
5. Shkresa (emeritimi i shkresës njoftuese), nr. _____ prot. datë _____._____.20____;
6. Shkresa (emeritimi i shkresës njoftuese), nr. _____ prot. datë _____._____.20____;
7. Kopje e Licenses se Bankes se Shqiperise nr. 10, date 26.12.2008;
8. Ekstrakt i QKB i Fondit Besa sha;
9. Autorizim nr. _____ prot date _____._____.20____;
10. Konfirmimet postare te shkresave te derguara;

KËRKUESI
FONDI BESA Sh.a

Përfaqësuar me autorizim nga

Z.(emri i personit te autorizuar)

(MODEL KERKESE PER KREDITE “SHOQERI/PERSONA FIZIK TREGTARE”)

KËRKESE

KËRKUESI: Fondi Besa SHA, me administrator Z.Bajram Muçaj, përfaqësuar me autorizim nga Z. _____, me adresë: Rruga _____, _____ (qyteti) me kontakt në adresën elektronike (_____@besa.org.al).

OBJEKTI: Lëshimi i Urdhrit të Ekzekutimit të titullit ekzekutiv, kontratë kredie me nr. _____ Rep., nr. _____ Kol., date _____._____ me noter _____ lidhur ndërmjet Fondit Besa Sh.a ne cilesine e kredidhenesit dhe Shoqerise/Personit Fizik Tregtar _____ me NIPT _____ ne cilesine e kredimarrësit.

BAZA LIGJORE: Neni 510/d, Neni 511 e në vijim të Kodit të Procedurës Civile, i ndryshuar,
Ligji nr.9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

**GJYKATËS SË SHKALLES SE PARE JURIDIKSIONIT TE PERGJITHSHEM
GJYQESORE _____***I nderuar Z.Kryetar,*

Fondi Besa Sh.a është person juridik i regjistruar në QKB më datë 11.07.2008, me NIPT K81911023C, i liçensuar nga Banka e Shqipërisë me liçensën nr.10, datë 26.12.2008, me statusin e Insitucionit Financiar Jobankë.

Më datë _____.____.20____ midis Fondit Besa sh.a me cilësinë e Kredidhënësit, Shoqërisë/Personit Fizik Tregtar _____ me NIPT _____ me cilësinë e kredimarrësit (sipas cilesimit ne kontrates) dhe Z/Znj.(emer atesi mbiemer) ne cilesine e dorezanesit (ose cilesim tjetër sic është ne kontrate) është lidhur kontrata e kredise me nr.____ Rep., nr.____ Kol., date _____.____.____ me noter _____ sipas së cilës Kredimarrësi ka marrë një kredi pranë Fondit Besa SHA ne shumën _____ (shuma ne fjale) leke/Euro (sipas monedhes) me afat maturimi prej _____ muaj dhe me një interes _____ % në muaj/vit mbi kapitalin e papaguar. Shlyerja e kredisë do të bëhet sipas kalendarit bashkëngjitur kontratës dhe pjesë integrale e saj. Të gjitha këto janë të fiksuara në kushtet e kontratës së kredisë.

Debitori Shoqëria Shoqërisë/Personit Fizik Tregtar _____ me NIPT _____ nuk ka realizuar shlyerjen korrekte të pagesës së kredisë, në mënyrën që palët kanë rënë dakord në kontratën e kredisë dhe deri më datën _____.____.202____ (te vihet e njëjta date e vertetimit te detyrimit) rezulton me _____ ditë në vonesë dhe detyrimi total ndaj kreditorit Fondi Besa Sh.a është në vlerën _____ (shuma ne fjale) leke/Euro, nga te cilat _____ leke/euro principal, _____ leke/euro interesa, _____ leke/euro penalitete dhe _____ leke/euro shpenzime per njoftimin e klientit. Detyrimin te papaguar, ne zbatim te ligjit nr.114/2016, "Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr.8116, date 29.03.1996, Kodi i Procedures Civile i Republikes se Shqiperise" (te ndryshuar), ligjit nr. 48/2014 "Per pagesat e vonuara ne detyrimet kontraktore e tregtare", kerkojme t'i shtohet interesi ne vleren "REPO + 8 pike perqindje", deri ne ekzekutimin e detyrimit nga klienti.

Afati i pagimit te cdo kesti eshte percaktuar qarte ne kontraten e kredise dhe kalendarin e shlyerjeve dhe pavarisht se nga ana e Fondit Besa SHA janë bërë të gjitha përpjekjet e mundshme për të kontaktuar kredimarrësin, dorezanesit dhe hipotekuesit (nese ka dorezanes dhe hipotekues) në adresën dhe numrin e kontaktit të deklaruar prej tyre ne kontraten e kredise, duke i komunikuar edhe Njoftimet për mos shlyerje detyrimi, por nga ana e Debitorit nuk ka patur asnjë reagim pozitiv për shlyerjen e kësaj kredie.

Bazuar në nenin 510/d të Kodit të Procedurës Civile, të ndryshuar, kontrata e kredisë së sipërcituar përbën titull ekzekutiv.

Në këto kushte, duke qenë se vonesa e Kredimarrësit në kthimin e kredisë nuk ka ndonjë shkak të ligjshëm, mbështetur në Nenin 510, pika d, kerkojme nga Gjykata lëshimin e Urdhrit të Ekzekutimit të titullit ekzekutiv, kontratë kredie nr.____ Rep., nr.____ Kol., date _____.____.____ si dhe në bazë të Nenit 511, pika d, të parashikohen kamatat ligjore në përputhje me legjislacionin në fuqi që rregullon pagesat e vonuara kontraktore dhe tregtare.

Bashkëngjitur kërkesës është dokumentacioni provues si më poshtë:

1. Titulli ekzekutiv, kontratë kredie, me nr.____ Rep., nr.____ Kol., date _____.____.____;
2. Dokumentacioni identifikues i debitoreve.
3. Vërtetim detyrimi Nr.____ Prot., datë _____.____.20____;
4. Shkresa (emertimi i shkresës njoftuese), nr.____ prot. datë _____.____.20____;

5. Shkresa (emertimi i shkreses njoftuese), nr. _____ prot. datë _____.20____;
6. Shkresa (emertimi i shkreses njoftuese), nr. _____ prot. datë _____.20____;
7. Kopje e Licenses se Bankes se Shqiperise nr. 10, date 26.12.2008;
8. Ekstrakt i QKB i Fondit Besa sha;
9. Autorizim nr. _____ prot date _____.20____:
10. Konfirmimet postare te shkresave te derguara;

KËRKUESI
FONDI BESA Sh.a

Përfaqësuar me autorizim nga

Z.(emri i personit te autorizuar)

Rr: "Dritan Hoxha"
Laparakë, Tirane
 NIPT K81911023C
 +355 4 2253841

Nr. _____ Prot.

Datë _____._____._____

VËRTETIM DETYRIMI

Vertetojme se Z./Zj. _____, (emër, atësi, mbiemër) ka një Kontratë kredie me Institucionin Financiar Jobankë Fondi Besa SHA.

Detyrimi i plotë i klientit i papaguar, referuar Kontratës së Kredisë së lidhur me të, në datën e këtij vërtetimi rezulton si më poshtë:

Përshkrimi	Vlera	Valuta
Principal		
Interes i papaguar		
Penalitet		
Shpenzime të tjera		
Detyrimi Total i Klientit		

Shuma totale e detyrimit për klientin Z./Zj. _____, deri më datë _____._____._____ është në vlerën _____ (valuta)

DREJTORI I DEGËS RAJONALE
